

Assumpte:

- Al·legacions al Projecte de Decret pel que s'aprova el PLATER
- Al·legacions a l'Estudi Ambiental Estratègic del PLATER

A L'INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

LA PERSONA INTERESSADA, amb les dades identificatives i de contacte omeses en aquesta còpia pública, compareix i com millor procedeixi en Dret, D I U:

Que mitjançant el present escrit ens personem en els tràmits d'informació pública convocats per l'Institut Català d'Energia en relació al Projecte de Decret pel que s'aprova el Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica i les línies d'evacuació i elements d'emmagatzematge (PLATER) i en relació a l'Estudi Ambiental Estratègic del PLATER, per Anunci publicat al DOGC número 9655 de 29/04/2026; i tot fent ús del tràmit de participació ciutadana, procedim a oposar-nos frontalment al contingut del Projecte de Decret i a les determinacions i zonificacions del PLATER, així com a l'Estudi Ambiental Estratègic, tot formulant les següents

A L · L E G A C I O N S

Primera: OBJECTE DE L'ESCRIT D'AL·LEGACIONS I POSICIONAMENT DE L'ENTITAT.

L'objecte del present escrit d'al·legacions és **formular l'oposició de l'Entitat aquí compareixent al contingut i determinacions del Projecte de Decret i al contingut del Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica**

eòlica i fotovoltaica (PLATER) sotmès a informació pública i a les seves concretes zonificacions, així com formular al·legacions en relació a l'Estudi Ambiental Estratègic, ateses les seves mancances, errors i omissions i per la seva contrarietat a Dret, per la manca de justificació i arbitrarietat del seu punt de partida i errors de les dades de potència necessària, sobredimensionament de les necessitats energètiques i la resta de motius d'oposició que quedaran dits.

També per l'insuficient utilització del potencial de cobertes, pèrgoles, Polígons industrials, equipaments i del sòl antropitzat i artificialitzat que té Catalunya, i per l'afectació massiva i indeguda com a zona apte per la implantació de les Centrals energètiques, del sòl no urbanitzable i en particular per la inclusió com a zones aptes del sòl de valor agrícola, de sòl de valor natural i de protecció especial, de sòl amb valor i funcionalitat de connector natural, de sòl de protecció territorial i interès agrari i paisatgístic, a boscos, vinyes, olivars i sòl de regadiu i sòl afectat per riscos naturals, i en definitiva, per l'afectació generalitzada excessiva i desproporcional al sòl rural.

Extrem que comporta la vulneració dels principis per la implantació de les energies renovables establerts a la Llei de Canvi Climàtic.

Fet que ha de comportar una Declaració Ambiental Estratègica de caràcter desfavorable al PLATER sotmès a informació pública. I extrem que ha de comportar la retirada del Projecte de Decret i del PLATER atesa la seva manifesta contrarietat a Dret.

És criteri de l'Entitat aquí compareixent que el PLATER no ha d'afectar, ocupar, ni malmetre sòl rural o sòl de valor agrícola i camps de conreu que són indispensables per mantenir la biodiversitat, l'equilibri territorial, la pagesia i la sobirania alimentària de Catalunya.

I és criteri també de l'Entitat, que el Projecte de Decret sotmès a informació pública i el contingut del PLATER no efectua un anàlisi

d'alternatives d'ordenació i zonificació adequat, no analitza models diferencials d'implantació de les energies renovables, i opta, unilateralment per un únic model d'implantació generalitzada, a tot el territori català, de grans Centrals energètiques, allunyades dels llocs de consum de l'energia -que són les grans Àrees Metropolitanes- i clarament sobredimensionades.

Fet que comporta sacrificar el sòl rural, ocupar grans superfícies, transformar i urbanitzar milers d'hectàrees de sòl no urbanitzable, haver de construir línies elèctriques d'evacuació i transport i malmetre, en definitiva, extensivament, una gran part de territori de Catalunya. Tot posant bona part del sòl agrari del país al servei dels grans Projectes energètics.

I no analitzant en canvi, l'alternativa d'ordenació d'un model descentralitzat, de proximitat, d'autoconsum i d'escala adequada a cada municipi i comarca en funció de les seves necessitats reals.

Model d'ordenació i opció administrativa i planificadora -la del Projecte de Decret i del PLATER sotmès a informació pública- als que aquí ens oposem atès:

- Que és contrària a Dret.
- Que no s'ajusta als principis de la Llei de Canvi Climàtic.
- Que no respecte el principi de la utilització racional del sòl.
- Que no s'ajusta al principi de desenvolupament sostenible.
- Que no és racional.

No minimitza els impactes ambientals.

- No minimitza l'ocupació de sòl.
- No compleix l'obligació d'analitzar alternatives d'ordenació i d'emplaçament i d'optar per la de menor impacte ambiental.
- No minimitza l'afectació de sòl agrícola.

- Fomenta l'especulació.

Essent el posicionament de l'Entitat aquí compareixent, el següent: cal la tramitació i aprovació d'un PLATER, però no amb el contingut, dimensions i zonificacions d'aquest sotmès a informació pública, atès que el PLATER ha de respondre:

- A les necessitats energètiques reals, no sobredimensionades.
- No afectar el sòl agrari.
- Ubicar les Centrals pròximes als centres de consum.
- Minimitzar l'ocupació de sòl.
- Maximitzar l'ocupació de cobertes, pèrgoles, Polígons, equipaments, sòl antropitzat i artificialitzat.
- Minimitzar el sacrifici del sòl rural.
- No afectar el sòl de valor agrícola.

I essent posicionament també de l'Entitat, el deure d'incloure entre les Zones no aptes:

- **El sòl no urbanitzable categoritzat com a sistema d'espais oberts, SNU de protecció especial, en els Plans Territorials Parcial.**
- **El SNU de protecció territorial d'interès agrari i paisatgístic en els Plans Territorials Parcial.**
- **El sòl agrícola de capacitats agrològiques 1, 2, 3 i 4.**
- **El sòl amb funcionalitat i valor de connector natural.**
- Els hàbitats d'interès comunitari prioritari.
- **Una àrea d'amortiment d'impactes o zona buffer a l'entorn dels Espais d'interès natural protegits i XN 2000 no inferior a 1Km d'amplada.**
- Els boscos.
- Els sòls sotmesos a riscos naturals.
- El sòl d'alt risc d'incendi.

- Els sòls no aptes d'interès local que assenyalin els Ajuntaments i demès Entitats Locals en el tràmit de consulta a les Administracions Locals.

Segona: MOTIUS D'OPOSICIÓ AL PLATER.

Els motius que fonamenten la nostra oposició al Projecte de Decret i al PLATER i a les zonificacions previstes, així com a l'Estudi Ambiental Estratègic i que justifiquen la declaració d'impacte ambiental desfavorable i la seva no aprovació, són els següents:

1. Infracció del deure d'avaluació i anàlisi d'alternatives d'ordenació reals i possibles i d'optar per la de menor impacte ambiental.

Amb vulneració d'allò establert als articles 1B, 18.1.B i 29.1B de la Llei 21/2013 de 9 de Desembre d'avaluació ambiental:

El Plater i el Projecte de Decret no avaluen ambientalment alternatives diverses amb diferents ocupacions de sòl, ni quantitativa ni qualitativament i en particular el model d'implantació basat en la proximitat al consum, petites instal·lacions i a escala local. Optant unilateralment per les grans implantacions. Tampoc valoren alternatives d'afectació a diverses qualitats de sòl amb diferents graus d'ocupació i afectacions i optant per la de menor impacte ambiental.

2. Infracció del principi de superioritat de la defensa dels valors naturals i del medi ambient, sobre l'interès energètic i productiu.

Superioritat de la defensa del medi ambient que deriva de l'article 45 de la CE i de la Llei estatal de patrimoni natural i biodiversitat.

I principi que hauria d'excloure de les Zones Aptes i de les zones prioritàries per la implantació d'instal·lacions:

- El sòl amb funcionalitat i valor de connector natural.
- El SNU de protecció especial.
- El SNU de protecció territorial d'interès agrari i paisatgístic.
- Els ENP i la Xarxa Natura 2000 amb un entorn de protecció àrea buffer i d'amortiment no inferior a 1Km.
- Les Àrees de nidificació i de campeig d'espècies d'aus protegides.
- Els hàbitats d'interès comunitari prioritari.
- Les rutes d'aus migratòries.

- Els sòls afectats per riscos naturals.
- Les àrees d'alt risc d'incendi.

Totes aquelles zonificacions que afecten aquests tipus de sòl en diversos municipis i comarques i permeten la seva transformació i ocupació, comporten la vulneració d'aquest principi.

3. Vulneració del principi de no regressió ambiental. En cap cas el PLATER pot reduir la protecció d'espais naturals o d'espècies i hàbitats d'interès, ni d'espècies amenaçades. I no es pot justificar per l'emergència climàtica ni un pas enrere en la protecció del medi natural, ni en la pèrdua de biodiversitat.

4. La vulneració del deure de protecció del sòl agrícola establert a la Llei 3/2019 d'espais agraris i a la Llei 18/2001 d'orientació agrària.

L'afectació a sòls amb capacitat agrològica 3, 4, 5 i 6, de vinyes i de camps de conreu en explotació i de zones de regadiu i de secà per la implantació de centrals d'energies renovables infringeix el deure de preservar el sòl agrari per garantir el seus valors per l'equilibri territorial, la biodiversitat, el paisatge, la sobirania alimentària i la protecció i defensa de la pagesia.

5. La inexistència d'una capa solvent fiable i contrastada del sòl amb valor agrícola a Catalunya que garanteixi l'exclusió del sòl de Nivell I i II. Manca de dades que afecta les zonificacions aptes del PLATER i que ha d'impedir la seva aprovació. I inexistència de dades que afecta com a mínim a 12 comarques de Catalunya. Deure d'efectuar l'Administració de la Generalitat de Catalunya i d'exigir també al Promotor la realització de cates i mostres de la capacitat agrològica del sòl afectat per zonificacions aptes, com a requisit previ per l'aprovació de la zonificació i del Projecte.

6. La infracció del deure de preservar el sòls amb valor i funció de connector natural.

El PLATER no utilitza com a capa d'exclusió el Mapa d'espais amb funció i interès de connector ni els connectors dels Plans d'ordenació territorial. Espais identificats en nombrosos Estudis i Documents de connectivitat entre espais naturals i també en els Plans Territorials Parcial de Catalunya. Fet que ha comportat zonificar com a Aptes terrenys amb valor de connector. Amb vulneració dels articles 5.1F, 15, 21 47 i concordants de la Llei estatal de Patrimoni natural i biodiversitat.

7. Infracció del principi de precaució i cautela que ha d'informar i presidir tota l'actuació dels poders públics en relació a Plans i Projectes amb impacte ambiental.

Deure d'optar per la zonificació més restrictiva i garantista dels valors naturals, dels hàbitats d'interès comunitari prioritari, d'espècies protegides i de prohibir la implantació de l'eòlica en zones de risc per l'avifauna i a espècies d'aus amenaçades.

8. **Deure d'excloure i de zonificar com a no apte per l'eòlica, els corredors migratoris d'avifauna i les zones de nidificació i campeig d'aus protegides i amenaçades i de quiròpters especialment protegits.**

9. **Vulneració del principi d'autonomia local, per manca d'audiència prèvia i consulta als Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i demès Entitats Locals.**

No s'ha donat audiència, ni consultat, ni permès la participació prèvia dels Ajuntaments i Entitats Locals en relació al Projecte de Decret, ni en relació a les zonificacions Aptes, Prioritàries i No Aptes del PLATER, extrem invalidant de tot allò tramitat. Amb infracció dels articles 137 i 140 de la CE i 10.2 i 58.2 de la Llei de Bases de Règim Local i concordants de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, que reconeixen i consagren l'autonomia local.

10. **Producció d'un supòsit d'arbitrarietat. Infracció dels límits de la discrecionalitat tècnica.**

Manca de justificació i motivació del potencial a assolir -23.136Mw d'eòlica i 19.343Mw de solar-, així com de la forma de distribució i dels percentatges d'assignació territorial. I manca de justificació de la seva distribució percentual entre edificis, espais artificialitzats i espais no artificialitzats.

Amb producció d'una actuació administrativa arbitrària i vulneració dels límits de la discrecionalitat del planificador i infracció dels articles 9.3, 103 i 106 de la CE.

11. **Infracció de l'article 19 de la Llei 16/2017 de Canvi climàtic i de l'ordre de prioritats per la implantació de les energies renovables que exigeix aprofitar els espais ja alterats i minimitzar l'ocupació innecessària del territori,** prioritzant cobertes, edificacions i instal·lacions, espais antropitzats, ocupació de sòl diferent del SNU i dins el SNU prioritzar els espais agraris en desús. **Insuficient anàlisi i utilització del sòl artificialitzat existent a Catalunya. Existència de grans superfícies de sòl artificialitzat, útils i menystingudes pel PLATER.**

12. **Infracció del principi de participació, transparència i consens social.** **Manca de transparència i de foment de la participació en l'elaboració del PLATER.** Elecció unilateral del model d'ordenació i desenvolupament per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

13. Oposició al model d'ordenació de Macro instal·lacions del PLATER sotmès a informació pública.

El Model d'ordenació del PLATER està basat en grans instal·lacions energètiques, a promoure per grans empreses i Corporacions situades majoritàriament en territori rural, ocupant milers d'hectàrees d'espais agraris i naturals i generant impactes ambientals, socials i paisatgístics greus. ***Improcedència de tractar i transformar el “món rural” en un “autèntic territori de sacrifici al servei de les grans àrees metropolitanes”.***

14. Reivindiquem un PLATER que opti per un model descentralitzat, basat en apropar producció i consum, en les comunitats energètiques, dimensionant el territori a sacrificar, en funció de les necessitats energètiques reals, locals, que fomenti al màxim l'ús d'edificis, sòl degradat i artificialitzat.

15. Errors de partida del PLATER derivats del sobredimensionament arbitrari i desproporcionat de les necessitats d'energia. Error i caràcter obsolet de les dades del PROENCAT i de les projeccions previstes.

16. Obligació d'incorporar totes les propostes de zones No aptes per interès local que efectuïn els Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i Ens Locals, a l'empara d'allò establert als articles 10 i 20 del Projecte de Decret i en aplicació del principi d'autonomia local, de participació i de col·laboració administrativa.

Tot esmenant la zonificació prevista al PLATER que ha obviat la participació prèvia dels Ajuntaments i les Entitats Locals.

17. Deure d'incorporar els boscos i el territori amb coberta arbrada com a zona d'exclusió per a les centrals fotovoltaïques. La previsió de compatibilitat de la implantació de grans parcs solars en espais forestals arbrats és contrària a Dret, afecta els valors ambientals rellevants dels boscos, de retenció de CO₂, producció d'oxigen, lluita contra l'erosió del sòl, control de l'aigua, refugi de fauna, equilibri mediambiental, lluita contra el canvi climàtic, defensa dels ecosistemes naturals alhora que és un factor elevadíssim de risc d'incendi. Risc d'incendi derivat de les Centrals energètiques i de les seves línies d'evacuació que no es pot promoure pel PLATER i que és incompatible amb el principi de precaució i cautela.

18. Deure d'excloure de les zones aptes els terrenys sotmesos a riscos naturals i especialment a risc d'inundació i risc geològic.

Incoherència de fer compatible la implantació de les energies renovables en zones sotmeses a risc d'inundació i en zones de risc geològic.

- 19. Contrarietat a Dret del PLATER per no complir els requeriments del Document d'Abast.** Document d'Abast, emès en relació al tràmit de la DIE i que és vinculant, preceptiu i d'obligat compliment.
- 20. Risc de pèrdua de biodiversitat. Contrarietat a Dret de l'increment de pèrdua de biodiversitat derivat del PLATER** per les grans afectacions de sòl no urbanitzable d'interès natural agrari i paisatgístic i a hàbitats d'interès comunitari.
- 21. Manca de quantificació del balanç i pèrdua de retenció de carboni per la implantació de les renovables i pèrdua d'estoc de carboni emmagatzemat com a conseqüència de les afectacions del Plater a 31.400 hectàrees de sòl no urbanitzable.**
- 22. Contrarietat a Dret d'establir totes les zones aptes per l'energia eòlica com a zones prioritàries.** Decisió planificadora que és incompatible amb la figura excepcional de "*zona prioritària*".
- Indeguda relaxació i anul·lació dels requisits i exigències de l'avaluació ambiental i agilització del procediment i amb pèrdua de garanties generalitzada.
- 23. Vulneració dels objectius i criteris ambientals específics considerats pel propi PLATER.** I en particular infracció dels criteris 2, 3, 5, 6 i 7 amb la final zonificació aprovada.
- 24. Manca de rigor i fiabilitat de les capes utilitzades, i alteració indeguda i no justificada de les mateixes.** I en particular en relació a:
- La capacitat agrològica del sòl (no disponible en més de 12 comarques).
 - La connectivitat ecològica.
- 25. Heterogeneïtat de les capes i de les variables utilitzades i insuficient rigor i fiabilitat de les mateixes.**
- 26. Errors i insuficiència del Document d'Anàlisi d'Afectacions Agràries.**
- 27. Infracció del deure de preservar els valors del paisatge i de considerar no aptes els espais d'interès paisatgístic.**
- 28. Vulneració del règim de protecció del SNU i del sistema d'espais oberts establert en els Plans Territorials Parcials.** Deure de no afectar el sistema de protecció especial, el sòl de protecció territorial d'interès agrari i paisatgístic i el sòl connector definit pel planejament d'ordenació territorial que és d'obligat compliment.

29. Contrarietat a Dret de zonificar com a apte per implantar “sistemes d’emmagatzematge de bateries” el sòl agrícola nivell I i II i els sòls de regadiu.

30. Improcedència de la zonificació i de la previsió d’ubicar zones aptes per implantar centrals energètiques en àrees d’alt risc d’incendi. Vulneració del principi de precaució i cautela.

Arbitrarietat i irracionalitat de zonificar com a superfície prioritària per l’energia fotovoltaica el 10’5% del territori català quan l’objectiu màxim del PROENCAT Horitzó 2050 -i clarament sobredimensionat- requereix un 1% del territori. Deure de rectificar i reduir el sòl prioritari. I arbitrarietat i irracionalitat de les zonificacions de l’eòlica que multipliquen també àmpliament la necessitat real.

31. Absurd i arbitrarietat del PLATER de considerar Catalunya una illa energètica.

32. El PLATER no pot desconèixer ni prescindir dels efectes vinculants dels Catàlegs de Paisatge, de les Directrius de Paisatge, i dels objectius de qualitat paisatgística d’aquests instruments. Mancances i omissions que comporten la nul·litat de tot allò tramitat.

33. El Plater no s’ajusta als Pressupostos justos de carboni de la pròpia Generalitat i incomplirà el límit de carboni que es pot emetre sense sobrepassar els 2°.

34. El Plater atén parcial i deficientment a un únic límit planetari -el canvi climàtic- i en malmet i perjudica molts altres, en provocar problemes de pèrdua de biodiversitat, canvi d’usos del sòl, implicar processos de contaminació, afectació d’ecosistemes i comprometre recursos naturals.

35. Contrarietat a Dret de zonificar com a apte per implantar “sistemes d’emmagatzematge de bateries” en sòl agrícola de nivell I i II en sòl de regadiu i improcedència d’afectar vinyes i oliveres.

36. Improcedència de zonificar com a apte per l’eòlica zones amb velocitat de vent de 5 i 6m/s.

37. Infracció de l’article 7 del Decret – Llei 16/2019 que requereix la compatibilitat urbanística i territorial per la implantació de es energies renovables i del principi de coherència i jerarquia normativa.

38. Manca de justificació de la viabilitat econòmica i tècnica del PLATER i inexistència d’una Agenda econòmica amb els costos i estimació de despeses vinculades, com seria la implantació de línies elèctriques, subestacions, ampliacions de potència d’instal·lacions preexistents i demès inversions públiques necessàries.

39. Vulneració de l'article 21.2 de la Llei estatal 7/2021 de 20 de Maig de canvi climàtic i transició energètica, que obliga a identificar zones de sensibilitat i d'exclusió per la implantació de renovables, incorporant entre altres criteris, la exclusió dels terrenys per la biodiversitat, la seva importància per la connectivitat natural i pels valors naturals.
40. Vulneració de la Directiva Hàbitats, de la Directiva aus, de la Llei de Patrimoni natural i biodiversitat en no garantir la integritat de la Xarxa Natura 2000 i l'adequada conservació dels hàbitats i espècies protegides d'interès comunitari. Insuficient avaluació de l'impacte sobre l'avifauna i sobre espècies amenaçades.
41. El Projecte de PLATER en la forma, contingut, determinacions i amb les zonificacions previstes comportarà el foment de l'especulació del sòl agrari i rural i l'abandonament de la pagesia.
42. Aportació d'un conjunt d'Informes Tècnics que acrediten tot allò invocat i el conjunt de deficiències, errors i irregularitats del PLATER sotmès a informació pública.

**Tercera: SOBRE EL DEURE DE PRESERVAR ELS TERRENYS AMB VALOR AGRÍCOLA.
INFRACCIÓ PEL PROJECTE DE DECRET I PEL PLATER DE L'OBLIGACIÓ DE CONSERVAR EL SÒL DE VALOR AGRÍCOLA.**

El PLATER sotmès a informació pública permet l'afectació a milers d'hectàrees de sòl agrícola i de camps de conreu, en zonificar com a apte per la implantació d'infraestructures i centrals energètiques més de 31.400HA.

El principal impacte del PLATER és l'afectació a una gran superfície de territori i l'ocupació extensiva i pèrdua de sòl agrícola.

Aquesta afectació massiva de sòl agrícola d'interès i d'alt valor, tan de regadiu com de secà suposa:

- **La infracció de la Llei 3/2019 d'espais agraris i del deure de preservar i conservar el sòl agrícola.**
- **La vulneració de la Llei 18/2001 d'orientació agrària.**
- **La infracció del Decret – Llei 16/2019, de 26 de novembre que prohibeix els Parcs solars en sòls de capacitat agrològica 1 i 2 i limita**

la seva afectació a un percentatge màxim del 10% d'ocupació de sòl agrícola.

L'article 1 de la Llei 3/2019 d'espais agraris en regular l'objecte de la Llei disposa:

ARTICLE 1 LLEI 3/2019: Objecte.

“L'objecte d'aquesta llei és regular la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya i llur conservació i protecció, el règim jurídic que els és aplicable i els supòsits i les modalitats d'intervenció pública, per a assegurar que el sector agrari la pugui emprar de la manera més beneficiosa possible, amb la finalitat de produir aliments, en el marc d'una activitat agrària econòmicament viable, d'una manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la legislació ambiental i amb l'horitzó d'assolir la sobirania alimentària de Catalunya, de conformitat amb la normativa vigent.”

Per la seva banda, l'article 2 de la Llei la Llei 3/2019 d'espais agraris estableix que és finalitat específica de la Llei:

ARTICLE 2 LLEI 3/2019: Finalitats.

“Les finalitats d'aquesta llei són:

a) Preservar i protegir els espais agraris, com un recurs natural essencial per a la producció d'aliments i d'altres productes –béns i serveis– i per a llur viabilitat econòmica, i com un element de conservació de la cultura, la biodiversitat i els diferents ecosistemes naturals, que són la base del desenvolupament sostenible que ajuda a garantir la salut i el benestar dels humans, els animals i les plantes.

b) Preservar la connectivitat dels espais agraris.

c) Assegurar la viabilitat econòmica en la producció de béns i serveis i en la producció d'aliments.

d) Reconèixer l'espai agrari i l'entorn rural com a béns d'interès general per a la població, en el marc d'un mercat global.

e) Afavorir la continuïtat de les activitats agrícola, ramadera i forestal i incrementar-ne l'eficàcia i l'eficiència.

f) Preservar els sòls agronòmicament més valuosos i productius.

g) Protegir els espais d'alt valor agrari.

h) Contribuir a la preservació i la millora dels valors paisatgístics i ambientals associats als espais agraris.

i) Establir les bases jurídiques i tècniques per a la planificació dels espais agraris.

(...)”

Resulta inqüestionable que el sòl agrícola i els espais agraris desenvolupen una funció essencial, reconeguda pel conjunt de l'ordenament jurídic català, pel que fa a garantir:

- L'equilibri territorial.
- La biodiversitat.
- La sobirania alimentària i la producció d'aliments.
- El paisatge.
- La defensa de la pagesia.

Així resulta de la lletra A de l'article 2 transcrit. **Essent evident que no es poden afectar 31.400HA de sòl agrícola per la implantació d'infraestructures energètiques, tal i com indeguda, irregular i il·legalment efectua el PLATER sotmès a informació pública.**

Per la seva banda **es vulneren el conjunt de disposicions relatives al deure de presentar un Document d'Anàlisi d'Afectacions Agràries, que garanteixi:**

"c) La justificació de la demanda d'espai agrari que es pretén destinar a altres finalitats diferents de les que es determinen en aquesta llei i en la normativa que la desplega.

d) L'ANÀLISI COMPARATIVA DE LES DIVERSES ALTERNATIVES POSSIBLES QUANT A LES NOVES IMPLANTACIONS O ELS NOUS USOS EN L'ESPAI AGRARI, TENINT EN COMPTE ELS FACTORS A QUÈ FA REFERÈNCIA L'ARTICLE 6.4.A.

e) La motivació de les solucions proposades, que s'han d'acreditar des dels punts de vista jurídic i tècnic.

f) L'anàlisi dels efectes de la planificació o de les actuacions sobre l'activitat agrària de les explotacions de l'entorn de l'actuació que poden veure afectada llur activitat productiva.

g) L'anàlisi, si escau, de les afectacions a les distàncies de les instal·lacions ramaderes que marca la legislació sectorial i a altres distàncies que poden afectar edificacions agràries en general, en aplicació del criteri de reciprocitat, que exigeix per a les noves construccions no agràries una distància adequada, d'acord amb la normativa sectorial agrària, de les construccions ramaderes,

agrícoles i forestals ja existents, a fi que aquestes explotacions puguin dur a terme llur activitat amb normalitat.

*h) **L'establiment, si escau, de mesures correctores i compensatòries, que han d'ésser necessàriament dins el mateix àmbit geogràfic.***

*i) **LA JUSTIFICACIÓ, SI ESCAU, DEL FET QUE NO HI HA ALTERNATIVES POSSIBLES A LES ACTUACIONS PREVISTES A L'ESPAI AGRARI AFECTAT.***

*j) **L'anàlisi i motivació de les solucions proposades per a dotar el conjunt de carreteres i de camins de servei de funcionalitat vial suficient i de sostenibilitat per a l'ús de vehicles especials agraris.***

El PLATER no inclou cap anàlisi d'alternatives amb afectacions diverses al sòl agrícola, ni justifica de forma adequada la necessitat i justificació d'afectar 31.400HA de sòl agrícola. No efectuant un Estudi acurat dels sòls artificialitzats, de cobertes i espais degradats, d'erms i de terrenys diferents del sòl agrari. Extrem que vicia de nul·litat el Pla sotmès a informació pública.

Pel que fa a la **Llei d'orientació agrària, Llei 18/2001 de 31 de Desembre**, cal referir el següent:

- L'article 1 requereix l'actuació de l'Administració de la Generalitat per impulsar la consolidació de l'activitat agrària i la millora de les condicions; i aconseguir:

“El manteniment de l'activitat agrària, lligada a la consolidació del sòl agrari, com a element bàsic per a contribuir a l'assentament de la població rural, i a l'equilibri i l'ordenació territorials de Catalunya” (lletra a).

I és evident que permetre l'ocupació massiva amb els Parcs solars planificats del sòl agrícola del país és atemptar directament contra aquest objectiu.

- L'article 2 en regular les finalitats de la política de desenvolupament rural estableix com a deure del Govern i de l'Administració de la Generalitat:

“Consolidar l'agricultura, la ramaderia, la producció forestal i l'agroindústria, com a activitats econòmiques de referència en el medi rural” (lletra A de l'article 2).

I és clar que afectar 31.400HA de sòl agrícola per ús energètic vulnera de forma frontal i directa el deure de preservar el sòl agrícola i els objectius de mantenir l'activitat agrària, consolidar el sòl agrari i contribuir a

l'assentament de la població rural. Extrems determinants de la seva contrarietat a Dret.

Quarta: INEXISTÈNCIA D'UNA CAPA SOLVENT I CONTRASTADA IDENTIFICANT ELS SÒLS AGRÍCOLES I LA SEVA CAPACITAT AGROLÒGICA.
DEURE DE CONFECCIONAR-LA I D'EXCLOURE ELS SÒLS DE VALOR AGRÍCOLA 1 I 2 I D'EXIGIR CATES I MOSTREJOS I ANÀLISI DE SÒL ALS PROMOTORS.

Cal al·legar que el PLATER s'ha elaborat sense una garantia indispensable: aplicar la capa d'exclusió de tots els sòls agraris amb capacitat agrològica de nivells 1 i 2.

D'aquesta forma s'ha infringit el Decret – Llei 16/2019, de 26 de novembre que prohibeix en el seu article 9 la implantació de Plantes solars en sòls agrícoles d'aquest nivell i valor.

En aquest sentit, la capa utilitzada no incorpora els sòls de valor agrícola segons dades actualitzades i en base a assajos de sòl i mostrejos en els diferents municipis i comarques.

Existeixen 12 comarques on no hi ha dades de sòl de valor agrícola, ni informació cartogràfica oficial sobre aquesta matèria.

I el mapa preexistent així com la capa de base del PLATER és aproximat i s'ha efectuat sense comptar amb bases de dades derivades de la realització d'anàlisi de sòl i mostrejos fiables i representatius de les diverses zones agràries del conjunt del país.

Per tant, els estudis realitzats i la base cartogràfica utilitzada era deficient i no ha garantit el compliment de les obligacions legals d'excloure el valor d'interès agrícola. De manera que el PLATER i el Projecte de Decret són invàlids per manca de garanties en aquesta matèria essencial.

Per tant, s'ha incomplert l'article 9 del Decret – Llei 16/2019 que disposa:

ARTICLE 9 DECRET LLEI 16/2019: Criteris específics per a la implantació de plantes solars fotovoltaïques.

“9.1 En l'elecció de l'emplaçament de les plantes solars fotovoltaïques cal tenir en compte els criteris següents:

(...)

e) La no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d'interès agrari elevat en espais agraris de secà ni l'afectació d'espais agraris de regadiu, amb les excepcions que estableix l'apartat 2 d'aquest article.

9.2 Es consideren zones no compatibles amb la implantació de plantes solars fotovoltaïques els espais naturals inclosos en la xarxa Natura 2000, excepte si les plantes estan destinades a l'autoconsum o a la generació elèctrica connectada a xarxa de distribució de tensió igual o inferior a 25 KV, i ocupen com a màxim 1 hectàrea. Això no obstant, mitjançant estudis i anàlisis específics, que han de contenir una anàlisi agrària, paisatgístic i climàtica, i que s'han de reflectir en un pla territorial sectorial, es pot modificar i precisar aquest criteri.

Són també zones incompatibles amb la implantació de plantes solars fotovoltaïques els espais agraris de regadiu que actualment ja s'estan regant, o que properament es començaran a regar perquè ja disposen de les infraestructures i les instal·lacions fetes, excepte que sigui per a autoconsum amb o sense excedents o projectes als quals s'aplica la tramitació d'urgència segons l'article 14 bis del Decret Llei 16/2019, i que es connectin a la xarxa de distribució.

Són igualment zones incompatibles aquells espais agraris inclosos en projectes d'implantació de nous regadius o de transformació dels que ja existeixen, llevat que sigui d'aplicació algun dels supòsits següents:

(...)

9.3. A l'efecte d'aquest Decret Llei, les restriccions sobre els espais agraris de regadiu s'han de regir pel que estableix l'apartat 9.2 i per als espais agraris de secà tenen la consideració de sòls de valor agrològic alt i d'interès agrari elevat els sòls de les classes I, II, III i IV que estableix el sistema d'avaluació de sòls de classes de capacitats agrològiques que consta a la informació cartogràfica oficial de Catalunya. En aquestes classes de sòl, la implantació de plantes solars fotovoltaïques ha de tenir en compte els criteris següents:

a) En sòls de classe de capacitat agrològica III i IV de secà, es limita l'ocupació de la totalitat dels projectes aprovats a un màxim del 10 % de la superfície agrícola de secà del terme municipal.

b) En sòls de classe de capacitat agrològica I i II de secà, no s'admet, llevat dels supòsits següents:

1r. Quan es tracti de plantes destinades a l'autoconsum que s'ubiquin a terrenys adjacents al punt de subministrament. S'entenen per adjacents aquells terrenys pròxims, sense perjudici que entremig hi hagi un camí, una carretera o qualsevol altre element de domini públic.

2n. Quan es tracti de plantes incloses en projectes d'investigació i recerca que tinguin la participació de centres de recerca o universitats amb finalitats experimentals, sempre que la seva ocupació no sigui superior a 10 ha.

8...)

9.5 L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha d'augmentar les cates sobre el terreny per tenir el plànol de classes de capacitat agrícoles del territori català mapejat i actualitzat tant en secà com en regadiu.”

És per això que mitjançant el present escrit d'al·legacions s'interessa:

- 1. La Revisió i esmena del PLATER per tal de que s'incorpori la capa de valor agrològic adequada, amb realització de mostrejos de sòl per tot Catalunya i en particular en totes les comarques per les que manca informació cartogràfica oficial.**
- 2. La incorporació en el redactat del Projecte de Decret del deure dels Promotors de Projectes d'aportar, entre la documentació tècnica preceptiva, un Anàlisi d'Afectacions Agràries, amb la realització de mostrejos i cates a cada HA de sòl afectat identificant i acreditant la capacitat agrològica del sòl afectat.**

**Cinquena: SOBRE EL DEURE DE PRESERVAR EL SÒL AMB VALOR DE CONNECTOR NATURAL.
INFRACCIÓ DEL PLATER EN PREVEURE IMPLANTAR CENTRALS ENERGÈTIQUES EN SÒLS CONNECTORS.
EL DEURE D'UTILITZAR UNA CAPA AMB TOT EL SÒL CONNECTOR DE CATALUNYA I D'EXCLOURE'LS DE LES ZONES APTES.**

Constitueix també una obligació legal de totes les Administracions Públiques, la preservació dels sòls dotats de valor i funció de connector natural, i garantir la connectivitat natural i la interconnexió de tots els espais naturals protegits.

El cert és que el **Projecte de Decret i el PLATER afecten la connectivitat natural i permeten la implantació de centrals energètiques en sòl amb valor de connector.**

El PLATER no ha utilitzat com a capa d'exclusió els Mapes d'espais amb valor de connector natural, els treballs del Pla Territorial sectorial de connectivitat, ni les zonificacions dels principals connectors establertes als 8 Plans Territorials Parciais vigents a Catalunya, ni els Estudis ambientals sobre connectivitat natural.

Extrem que constitueix una insuficiència greu i una ommissió invalidant del PLATER.

I extrem que comporta haver infringit el conjunt de l'ordenament jurídic que requereix la preservació i defensa dels connectors naturals. I específicament la infracció dels següents preceptes:

1. Articles 5.2F, 15, 21, 46, 47 i concordants de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
2. Articles 3, 4 i concordants de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

Diuen, a la lletra, els articles 5.2F i 21 de la Llei 42/2007:

ARTICLE 5.2f LLEI 42/2007: Deberes de los poderes públicos.

“2. Las Administraciones públicas en su respectivo ámbito competencial:

(...)

f) Integrarán en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarios para la conservación y valoración del Patrimonio Natural, la protección de la Biodiversidad y la Geodiversidad, la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la prevención de la fragmentación de los hábitats y el mantenimiento y, en su caso, la restauración de la integridad de los ecosistemas.

(...)”

ARTICLE 21 LLEI 42/2007: Corredores ecológicos y Áreas de montaña.

“Las Administraciones Públicas preverán, en su planificación ambiental o en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo corredores, en particular entre los espacios protegidos Red Natura 2000 y entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Para ello se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o que actúan como puntos de enlace, con independencia de que tengan la condición de espacios naturales protegidos.

Las Administraciones Públicas promoverán unas directrices de conservación de las áreas de montaña que atiendan, como mínimo, a los valores paisajísticos, hídricos y ambientales de las mismas.”

Resulta del tot irregular i improcedent que el PLATER no tingui en compte tots els corredors terrestres i fluvials principals i secundaris definits i zonificats en els 8 Plans Territorials Parciais vigents a Catalunya. Corredors i connectors, que en estar identificats i incorporats en instruments d'ordenació territorial vigents, i que tenen el rang de Reglament, havien d'ésser tinguts en compte i respectats per part de l'Administració a l'hora d'aprovar el PLATER.

I connectors naturals terrestres i fluvials definits per la PTP que han de ser zonificats com a zones no aptes, tant per les centrals fotovoltaïques, com pels Parcs eòlics.

Per la seva banda, **resulta d'especial interès el contingut de l'article 21.2 de la Llei estatal 7/2021 de 20 de maig de canvi climàtic i transició energètica, que incorpora expressament l'obligació d'establir una zonificació que identifiqui zones de sensibilitat i d'exclusió per la implantació de noves instal·lacions d'energia renovables, en atenció, entre d'altres criteris a la seva importància per a la connectivitat ecològica, en coordinació amb les Comunitats Autònomes.**

Així ho disposa, l'article invocat:

ARTICLE 21.2 LLEI 2/2021: Consideración del cambio climático en la planificación y gestión territorial y urbanística, así como en las intervenciones en el medio urbano, en la edificación y en las infraestructuras del transporte.

“(…)

2. Para garantizar que las nuevas instalaciones de producción energética a partir de las fuentes de energía renovable no producen un impacto severo sobre la biodiversidad y otros valores naturales, se establecerá una zonificación que identifique zonas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales. A tal fin el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaborará y actualizará periódicamente una herramienta cartográfica que refleje esa zonificación, y velará, en coordinación con las Comunidades Autónomas, para que el despliegue de los proyectos de energías renovables se lleve a cabo, preferentemente, en emplazamientos con menor impacto.”

Essent evident que tots els “Àmbits d’especial interès connector” dels Plans Territorials Parcial i tots els terrenys documentats amb valor de connector natural s’han d’establir com a Zona No Apte per la implantació d’energies renovables. Derivant de la Llei invocada un mandat directa d’exclusió de les zones importants per la biodiversitat, la connectivitat i els valors ambientals.

En no haver-ho fet així el PLATER és contrari a Dret.

Sisena: VULNERACIÓ DEL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ I CAUTELA.

El PLATER sotmès a informació pública infringeix també el principi de precaució i cautela. Principi que ha d’informar i presidir tota l’actuació dels poders públics en l’elaboració, tramitació i aprovació de Plans i Projectes que tenen impacte ambiental. I sens dubte el PLATER en té.

Principi de precaució que exigeix que, en cas de dubte, s’opti sempre per l’alternativa de menor impacte ambiental. I en cas de

desconeixement dels efectes negatius o problemes i riscos tecnològics, optar per la no aprovació.

Principi de precaució reconegut a:

- Article 191 del Tractat de la Unió Europea.
- Article 2 lletra B de la Llei 21/2013 de 9 de Desembre d'Avaluació Ambiental.
- Article 2 lletra G de la Llei 42/2007 de 13 de Desembre de Patrimoni natural i biodiversitat.

I principi de precaució que exigeix que en cas de dubte tecnològic, en cas de risc per l'avifauna i per espècies protegides i per la integritat dels valors de la Xarxa Natura 2000, del patrimoni natural i dels espais protegits, optar per les zonificacions més garantistes dels valors del sòl, de la conservació dels hàbitats i espècies i denegar la implantació de Centrals energètiques.

En el cas del PLATER, la zonificació per l'eòlica no garanteix aquest principi pel que fa a espècies amenaçades, a sòls amb valor de connector natural, a rutes migratòries d'aus, a zones sensibles i vitals i de campeig d'algunes aus amenaçades i de quiròpters i la preservació d'hàbitats d'interès comunitari prioritari.

Tractant-se d'un evident pas enrere, en la política de protecció del medi natural i de la biodiversitat del país, que comporta la vulneració del principi de no regressió.

Els mecanismes d'aturada d'aerogeneradors, de sensors i càmeres, no poden avalar implantar l'eòlica en zones de campeig d'aus amenaçades com l'àliga cuabarrada, l'àliga daurada, àrees de quiròpters, etc.

I tampoc pot permetre la instal·lació de Parcs eòlics en zones de rutes migratòries d'ocells.

Essent una temeritat i una imprudència contemplar com zonificacions aptes, la implantació d'eòlica -entre d'altres- als municipis de la Jonquera o Ventalló i la Tallada d'Empordà amb afectació a les principals rutes d'aus migratòries atesa la greu afectació per l'avifauna.

Extrem que vulnera l'article 2 lletra B de la Llei 21/2013 d'Avaluació Ambiental, que disposa:

ARTICLE 2b LLEI 21/2013: Principios.

“Son principios que inspiran esta ley:

b) La conservación y restauración de la biodiversidad y de la geodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Las medidas que se adopten para ese fin tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.”

I s'infringeix també l'article 2g) de la Llei de Patrimoni natural quan estableix:

ARTICLE 2g) LLEI 21/2013: Principios.

“Son principios que inspiran esta ley:

g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales o especies silvestres.”

Setena: SOBRE LA VULNERACIÓ DEL PRINCIPI D'AUTONOMIA LOCAL.

El Projecte de Decret i el contingut del PLATER sotmès a informació pública han vulnerat el principi d'autonomia local. Infracció que és determinant de la nul·litat de tot allò tramitat.

I vulneració del principi d'autonomia local que s'ha produït per no haver consultat prèviament, ni atorgat el tràmit d'audiència i de consulta prèvia en relació al PLATER a les seves zonificacions i al Projecte de Decret, als Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i demès Entitats Locals.

No s'ha consultat formalment ni permès la participació, ni escoltat fins la data, al món local.

El PLATER s'ha elaborat unilateralment per l'ICAEN i per l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sense escoltar ni atorgar el tràmit d'audiència, consulta i participació als Ajuntaments.

No s'ha consultat ni permès fins la data la plena participació amb les garanties mínimes. I s'ha imposat amb el PLATER ara sotmès a informació pública, de manera unilateral per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i per l'Institut Català d'Energia; un model energètic basat en els grans Projectes de gran escala i en el sacrifici del territori del món rural. Vulnerant, d'aquesta forma els requisits de respectar l'autonomia local per la gestió dels respectius interessos.

Principi d'autonomia local reconegut, entre d'altres, a:

- Articles 137 i 140 de la Constitució Espanyola.
- Articles 1, 2, 10, 58.2 i concordants de la Llei de Bases de règim local.
- Articles concordants de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

L'article 58.2 de la Llei de Bases de règim local, contempla específicament la participació en el procés de planificació en els següents termes:

ARTICLE 58.2 LLEI 7/1985:

"2. Tanto la Administración del Estado como las de las Comunidades Autónomas podrán participar en los respectivos órganos de colaboración establecidos por cada una de ellas.

En todo caso, las Administraciones que tengan atribuidas la formulación y aprobación de instrumentos de planificación deberán otorgar a las restantes una participación que permita armonizar los intereses públicos afectados.

(...)"

Existeix un reconeixement explícit i exprés a la pròpia Memòria del PLATER sotmesa a informació pública sobre aquesta manca

d'atorgament de la possibilitat de participar en l'elaboració del PLATER als Ajuntaments i al món local en general.

Així, en la **pàgina 378 de la Memòria**, s'indica expressament que:

“No s’ha pogut incorporar la metodologia aplicada pel desenvolupament del Plater la visió local”.

En aquest sentit, a l'Apartat 7.3.3.5 *Adaptació municipal a la zonificació del PLATER*, s'estableix:

L'última fase de la zonificació dels sòls no artificialitzats és l'adaptació de les zones provisionals per part dels municipis, d'acord amb la realitat del territori, tant pel que fa als elements amb valors locals que cal protegir i que no consten en cap base cartogràfica com a la visió local de la implantació de les energies renovables, que no s'han pogut incorporar a la metodologia aplicada per al desenvolupament del PLATER. En aquesta fase (al·legacions en la fase d'audiència i informació pública) també es poden proposar modificacions de la zonificació en punts on els mapes de base emprats tenen una manca de precisió. Aquesta fase és, per tant, essencial per garantir que la zonificació reflecteix amb precisió la realitat local dels municipis i permeti un desplegament adequat de les energies renovables en sòls no artificialitzats.

(Sic. pàgina 378 Memòria).

I a la pàgina 378 es fa referència i menciona el fet que en el nou tràmit d'informació pública es permetrà modificar i reduir fins un 35% les zones aptes, per part dels Ajuntaments, i d'augmentar-les fins al 3% pel que fa a l'energia solar fotovoltaica. Essent aquest l'únic tràmit on els Ajuntaments podran incidir en el PLATER.

Mentre que a l'eòlica es reconeix -literalment- que “no hi ha prou marge per permetre ajustos municipals significatius”.

Extrems que evidencien la vulneració del principi d'autonomia local, en la elaboració, redacció i tramitació del PLATER.

Així s'indica a la Memòria:

En aquest procés, els ajuntaments poden incidir en la zonificació del PLATER mitjançant la presentació d'al·legacions durant la fase d'audiència i informació pública. El marge d'actuació municipal és diferent segons la tecnologia.

Pel cas de l'eòlica terrestre en sòls no artificialitzats el marge és molt limitat, atès que la superfície disponible (5.813 km²) es troba en el llindar inferior de la superfície estrictament necessària. Tot i ser suficient per assolir els objectius de la PROENCAT, no hi ha prou superfície per permetre ajustos municipals significatius. A més, és habitual que els projectes d'energia eòlica se situïn en més d'un municipi, i modificacions unilaterals podrien generar contradiccions territorials entre municipis que dificultarien el desplegament de l'energia eòlica.

Pel que fa a la solar fotovoltaica en sòls no artificialitzats, el marge és ampli, ja que la superfície apta gairebé dobra la superfície prioritària necessària (3.217 km²). Això permet introduir modificacions en la zonificació, que hauran d'estar justificades, sense comprometre el compliment dels objectius a escala catalana.

Els municipis que no estiguin d'acord amb la zonificació del PLATER per a la tecnologia fotovoltaica, podran proposar modificacions, garantint la suficiència dels objectius a nivell català i assegurant l'assoliment dels objectius a llarg termini, de la següent manera:

- Canviar la superfície prioritària entre una reducció del 35% i un augment d'un 3% respecte de la superfície prioritària provisional assignada al municipi. Es considera que una reducció d'un 35% de la zona prioritària encara permetria assolir els objectius de fotovoltaica en sòls no artificialitzats. La superfície reduïda passa a ser no apta per criteris locals. L'augment només el poden proposar municipis pels que la superfície prioritària provisional no superi el 40% de la superfície del terme municipal.
- La nova zona prioritària no pot incorporar cap superfície qualificada com a no apta en la zonificació provisional.
- La nova zona prioritària pot incloure sòls qualificats com a zones aptes no prioritàries en la zonificació provisional, amb un límit del 3% del total, per mantenir la coherència metodològica i assegurar que la zona prioritària inclogui els emplaçaments amb una millor capacitat d'acollida.
- Els diferents elements de la nova zona prioritària han de tenir una superfície mínima de 5 ha i una geometria adient perquè siguin viables per al desenvolupament de parc fotovoltaics.

A continuació s'enumeren els motius principals que podran justificar la modificació de la zonificació del PLATER:

- a. Criteris paisatgístics contemplats a l'ordenació territorial i/o urbanística.
- b. Expectatives futures de desenvolupament urbanístic.
- c. Dificultats tècniques no identificades amb la metodologia del PLATER que els fessin menys adequats per aquest ús.
- d. Altres motius justificables de caràcter local.

En conclusió, la zonificació dels sòls no artificialitzats per a la tecnologia fotovoltaica que resulti de l'aprovació definitiva del PLATER seran el resultat de l'anàlisi i valoració de les al·legacions presentades les quals s'incorporaran, si s'escau, en els termes i límits establerts en aquest apartat. Aquesta integració es farà garantint, en tot moment, la suficient disponibilitat de sòl per assolir els objectius de potència assignats a Catalunya i preservant la coherència metodològica del Pla, alhora que es dona cabuda a les especificitats i consideracions pròpies de cada municipi.

(Sic. pàgines 378 i 379 de la Memòria).

Cap consulta s'ha efectuat a cap Ajuntament. I cap tràmit d'audiència s'ha atorgat fins la data, amb infracció dels deures mínims que afectaven a la Generalitat. I també amb vulneració dels principis de col·laboració, coordinació i cooperació institucional que han de presidir i informar les actuacions administratives.

Vuitena: PRODUCCIÓ D'UN SUPÒSIT D'ARBITRARIETAT I INFRACCIÓ DELS LÍMITS DE LA DISCRECIONALITAT TÈCNICA. MANCA DE JUSTIFICACIÓ DE LES PREMISES I DEL PUNT DE PARTIDA DEL PLATER. ARBITRARIETAT I ERROR EN LA DETERMINACIÓ DE LES POTÈNCIES A ASSOLIR I EN LA SEVA DISTRIBUCIÓ PER TIPUS D'ENERGIA RENOVABLE, AIXÍ COM ARBITRARIETAT EN L'ASSIGNACIÓ DE POTÈNCIA PER MUNICIPIS I COMARQUES.

Denunciem en aquesta al·legació que el Projecte de Decret i el PLATER sotmesos a informació pública incorren en vici d'arbitrarietat.

És ben conegut que un dels requisits elementals de la planificació és l'obligació de la seva motivació i justificació.

Les previsions i determinacions del planejament han d'estar justificades i han de partir de premisses i dades certes, objectives i constatables.

Aquesta és la servitud dels Plans i aquest és el límit mínim del planificador.

El cert és que el PLATER no explica amb quins criteris s'han fet els càlculs, les fórmules i les ponderacions que assignen megawatts a cada comarca, vegueria i municipi.

No es justifica tampoc la potència a assolir per cada municipi.

El PLATER vol assolir -sense justificació específica de la seva necessitat-, 23.136Mw d'eòlica i 19.343Mw de solar fotovoltaica a Catalunya.

Tampoc es motiva ni justifica:

- El detall de la seva distribució entre edificis, espais artificialitzats i no artificialitzats.
- La seva assignació a municipis, comarques i vegueries.

Aquesta manca de motivació i justificació, comporta un exercici arbitrari i il·legal de la potestat planificadora i una actuació arbitrària.

Amb vulneració dels articles 9, 103, 106 i concordants de la CE.

Diuen, a la lletra, els preceptes invocats:

ARTICLE 9 CE:

*"1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
(...)"*

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”

ARTICLE 103 CE:

**“1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
(...)”**

ARTICLE 106 CE:

**“1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
(...)”**

Existint una àmplia doctrina jurisprudencial sobre els límits de l'Administració en planificar i sobre el control de la discrecionalitat tècnica i exigint-se la justificació i motivació de les seves determinacions amb prohibició d'arbitrarietat.

Doncs bé, el PLATER parteix de la voluntat de producció d'una potència astronòmica d'energia, quina fixació i assoliment és arbitrari, i quina distribució i assignació a cada municipi no compta amb cap justificació específica. La sola utilització acrítica de dades del PROENCAT que s'han demostrat errònies, obsoletes i desviades ja als 5 primers anys estimats és determinant també del sobredimensionament del PLATER i el seu error de partida. Extrem que es demostra amb Informes Tècnics que s'acompanyen.

Novena: INFRACCIÓ DE L'ARTICLE 19 DE LA LLEI 16/2017 DE CANVI CLIMÀTIC I DE L'ORDRE DE PRIORITATS PER LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES.

S'invoca en aquesta al·legació, **la vulneració per part del PLATER i del Projecte de Decret sotmès a informació pública de l'article 19 de la Llei 16/2017 de canvi climàtic, i de l'ordre de prioritats establert per l'ocupació del sòl pel desenvolupament de les energies renovables a Catalunya.** Precepte que disposa:

ARTICLE 19 LLEI 16/2017: Energia.

"1. Les mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i concretament han d'anar encaminades a:

a) **Promoure les mesures necessàries en l'àmbit de l'estalvi i l'eficiència energètica perquè el consum final d'energia l'any 2030 sigui un mínim del 32,5% inferior respecte al tendencial**, en el marc de la normativa estatal bàsica en matèria d'energia.

b) **Promoure les energies renovables, que s'han de desenvolupar, sempre que sigui possible, aprofitant espais ja alterats per l'activitat humana a fi de minimitzar l'ocupació innecessària del territori i prioritzar l'ocupació de les cobertes de les edificacions i altres construccions auxiliars, incloses les pèrgoles dels aparcaments de vehicles, i l'ocupació del sòl diferent del no urbanitzable, i, dins el sòl no urbanitzable, els espais agraris en desús.**

c) **Promoure les mesures necessàries en l'àmbit de les energies renovables perquè el consum elèctric de Catalunya vingui -en un 50% l'any 2030 i un 100% l'any 2050- d'aquestes fonts renovables, prioritzant la proximitat de la producció elèctrica d'origen renovable als centres de consum.**

c) bis **Aprovar l'objectiu que com a mínim el 30% de l'energia elèctrica renovable de nou desenvolupament a implantar en l'horitzó de l'any 2030 sigui distribuïda i participada en la propietat o el finançament per la ciutadania, les petites i mitjanes empreses, les administracions locals, les operadores i comunitats energètiques ciutadanes i les comunitats d'energies renovables.**

d) **L'adopció de mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l'autoconsum energètic a partir d'energies renovables i la participació d'actors locals en la producció i distribució d'energia renovable.**

(...)

3. **L'Institut Català d'Energia ha d'impulsar i realitzar, en col·laboració amb els departaments de la Generalitat, els programes i les actuacions necessaris en matèria d'energies renovables i d'estalvi i eficiència energètics per a assolir els objectius que estableix aquesta llei.** L'Institut ha d'actuar com a impulsor de les actuacions en aquest àmbit de les administracions locals amb competències energètiques i ha de preparar les estructures conceptuals i tecnològiques necessàries per a transformar-se en una agència catalana de l'energia amb capacitat de governança, regulació i control sobre el Pacte nacional per a la transició energètica a Catalunya.

(...)

5. El Govern ha d'adoptar les propostes normatives pertinents, una vegada acordat el Pacte nacional per a la transició energètica a Catalunya, amb relació a l'autoconsum d'electricitat solar fotovoltaica, per a afavorir la implantació de les tecnologies de generació elèctrica distribuïda als edificis, amb una gestió activa de la demanda i producció d'energia elèctrica i amb el suport de les tecnologies d'emmagatzematge d'energia, per a reduir els consums energètics, maximitzar les capacitats del sistema elèctric i millorar-ne la sostenibilitat ambiental i econòmica global. Així mateix, el Govern ha de modificar la legislació per tal d'agilitar la tramitació de la implantació de parcs eòlics.

6. La planificació territorial sectorial de les energies renovables per a la generació solar i eòlica ha de preveure mesures que minimitzin els impactes derivats de l'elevada demanda de sòl que requereix la implantació d'aquestes energies i les seves línies d'evacuació. La planificació energètica i la de mitigació del canvi climàtic s'elaboraran de manera integrada. S'ha de prendre en consideració especial el principi de justícia social en relació amb aquelles persones, col·lectius, sectors econòmics i territoris que puguin resultar més afectats per la transició energètica.

L'article invocat estableix els següents principis i ordre de prioritats per la implantació de les energies renovables:

- 1. Aprofitament d'espais alterats per l'activitat humana.**
- 2. Minimització de l'ocupació innecessària del territori.**
- 3. Prioritzar l'ocupació de cobertes d'edificis i construccions auxiliars incloses pèrgoles d'aparcaments.**
- 4. Ocupació del sòl diferent del SNU.**
- 5. Dins el SNU utilització dels espais agraris en desús.**

El cert és que el PLATER sotmès a informació pública:

- No inclou una capa rigorosa, completa i detallada amb tots els sòls artificialitzats susceptibles d'utilització.**
- No esgota la utilització de cobertes.**
- No analitza amb detall els espais agraris en desús.**

Essent així que el sacrifici de sòl agrícola -31.400 hectàrees- i de SNU d'interès és total i absolutament desproporcionat. Amb clara infracció del precepte invocat.

Per tal d'acreditar allò que ha quedat dit, s'acompanya Informe Tècnic del que resulta el següent:

- L'existència de molts sòls artificialitzats susceptibles d'utilització i no tinguts en compte ni valorats pel PLATER.
- L'ocupació de SNU innecessària.
- El sacrifici desproporcionat de sòl agrícola.

Tanmateix, el projecte de Decret i el PLATER exposats a informació pública:

- 1. Tenen un objectiu de potència desproporcionat i clarament sobredimensionat.**
- 2. No s'ajusta al deure de reduir el consum final d'energia l'any 2030 un mínim del 32'5% (infringint l'article 19 lletra A).**
- 3. No prioritza la proximitat de la producció elèctrica d'origen renovable als centres de consum.** Ans al contrari, sacrifica tot Catalunya i bona part del món rural, al servei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on es concentra el consum, i preveu amplis corredors elèctrics (amb vulneració de l'article 19 lletra C).
- 4. No ha permès fins la data la participació local,** havent prescindit del Criteri dels Ajuntaments i Entitats Locals (amb infracció de l'article 19 lletres C i D).
- 5. L'ICAEN no ha complert l'obligació d'impulsar i realitzar les actuacions necessàries i el Pla d'energies renovables per assolir els principis de la Llei de canvi climàtic.**
- 6. I la planificació territorial solar i eòlica no ha previst les mesures preceptives “que minimitzin els impactes derivats de l'elevada demanda de sòl que requereixen la implantació d'aquestes energies i les seves línies d'evacuació”. Amb vulneració de l'article 19 Apartat 6 de la Llei invocada.**

**Desena: SOBRE LA MANCA D'ALTERNATIVES D'ORDENACIÓ DE ZONIFICACIÓ I D'UBICACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES ENERGÈTIQUES.
INEXISTÈNCIA DE SELECCIÓ DE L'ALTERNATIVA DE MENOR IMPACTE AMBIENTAL.
NUL·LITAT DE TOT ALLÒ TRAMITAT.**

No existeix al PLATER un veritable anàlisi d'alternatives d'ordenació, de zonificació i d'ubicació de les infraestructures energètiques previstes.

I no existeix tampoc al PLATER la final selecció per l'alternativa de menor impacte ambiental.

L'ICAEN i el Departament de Territori, han optat de forma directa i unilateral, per un model sobredimensionat, que parteix del deure d'instal·lar centrals eòliques i fotovoltaïques per assolir una gran potència energètica: aquella establerta pel PROENCAT, de forma predeterminada.

D'aquesta manera s'ha infringit el deure que afecta a tot Pla i Projecte sotmès a avaluació ambiental estratègica, d'estudiar i analitzar diverses alternatives reals, possibles i viables, i seleccionar aquella de menor impacte.

I d'aquesta manera s'han infringit:

- L'article 1 lletra B de la Llei 21/2013 de 9 de Desembre d'avaluació ambiental:

ARTICLE 1b LLEI 21/2013: Objeto y finalidad.

“1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible, mediante:

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos;

b) el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables;

c) el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente;

d) el establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir con las finalidades de esta ley.

(...)”

- Article 18.1B de la Llei estatal d'avaluació ambiental.
- L'article 20.1 de la Llei 21/2013 que disposa:

ARTICLE 20.1 LLEI 21/2013: Estudio ambiental estratégico.

“1. Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio ambiental estratégico, en el que se identificarán, describirán y evaluarán los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del plan o programa.”

Cal assenyalar que la jurisprudència dels Tribunals ha vingut declarant nuls i deixant sense efecte Plans i Projectes sotmesos a avaluació ambiental, per haver prescindit d'un previ Anàlisi d'alternatives d'ordenació i d'ubicació diverses, reals i possibles, -totes elles ambiental i tècnicament viables- i per no haver seleccionat la de menor impacte.

Extrem vulnerat pel PLATER sotmès a informació pública.

Pel que fa a la insuficiència de les alternatives d'ordenació cal referir:

- **No hi ha alternativa en termes de major o menor potència a instal·lar**, que recullin alternatives no expansionistes o de creixement no sobredimensionat i amb reducció del consum.
- **No hi ha alternatives en termes de major o menor ocupació de superfície de sòl i de major o menor agressió pel territori** (per exemple: exclusió -o no- de sòls connectors, de sòls de protecció especial i de protecció territorial, de boscos, de sòl agrícola de valors 3 i 4, de zones buffer i entorns de protecció a la Xarxa Natura 2000, etc.).

- **Ni alternatives d'ordenació diversa en termes qualitatiu -en les afectacions de tipus de sòl- i en termes quantitatiu.**

Inexistència d'anàlisi real d'alternatives d'ordenació que és determinant de la nul·litat de tot allò actuat.

Onzena: MANCA D'ANÀLISI DE L'ALTERNATIVA D'ORDENACIÓ CONSISTENT EN L'OCUPACIÓ ÚNICA DE SÒLS ANTROPITZATS I/O ARTIFICIALITZATS.

De singular importància és la manca d'inclusió, entre les alternatives d'ordenació del PLATER, aquella que contemplés únicament l'afectació a sòls artificialitzats, a sòls degradats i a màxim aprofitament dels equipaments, cobertes d'edificis, Polígons industrials i terrenys immediats a infraestructures viàries i altres (pedreres, abocadors, sòls industrials, etc.).

Calia, a criteri dels aquí compareixents, haver calculat i verificat, amb el màxim rigor i detall, el conjunt dels espais, edificis i sòls disponibles per efectuar el desplegament de les energies renovables fora dels sòls no urbanitzables.

Calia quantificar i definir amb el màxim detall i rigor aquesta alternativa.

En no haver-se fet així, s'ha infringit l'ordre de prioritats de la Llei de canvi climàtic i de l'article 17 abans invocat.

Tanmateix, cal assenyalar que els sòls tinguts en compte com a sòls artificialitzats en el PLATER són manifestament insuficients, i no han inclòs tot el sòl disponible.

EL PLATER ni tan sols té en compte i s'ajusta al potencial de les teulades de Catalunya, calculat pels Estudis de la PROENCAT 2050 que es fixaven en 19'3Gw, mentre que el PLATER en contempla només 11'1Gw.
No existint cap justificació raonable d'aquesta discrepància.

Doncs l'estimació de 19'3Gw era del propi ICAEN i del seu treball *“conclusions dels estudis realitzats en el marc de la PROENCAT 2050 per a determinar el potencial tècnica i econòmic de generació d'energia elèctrica a partir de l'energia solar a Catalunya”*.

Per tal d'acreditar aquest extrem, s'acompanyen Informes Tècnics que així ho evidencien.

D'altra banda, cal assenyalar que malgrat la possibilitat de que aquest sòl antropitzat i espais degradats o artificialitzats no fossin suficients per atendre la totalitat de la potència necessària, **sí es podria haver fixat al PLATER un desenvolupament en fases, tot obligant i preveient en la primera fase, el desenvolupament en sòls artificialitzats; i deixant per una fase final, l'afectació a sòls no urbanitzables i a sòl rural.**

Alternatives, aquestes, que sens dubte garanteixen un menor impacte ambiental i una minimització de l'afectació a SNU.

I alternatives que s'ajustaven al criteri de prioritats fixat a la Llei de canvi climàtic.

Dotzena: INFRACCIÓ DELS PRINCIPIS DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I CONSENS SOCIAL. MANCA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ DEL PLATER.

Formulem també al·legacions contra el Projecte de PLATER sotmès a informació pública i al Projecte de Decret atès que **el mateix és fruit de l'elaboració i redacció en solitari de la Generalitat de Catalunya, i en particular de l'Institut Català d'Energia i el Departament de Territori.**

No s'ha permès la participació prèvia i adequada de les Entitats, Associacions i de la població i ciutadania en general.

No hi ha hagut transparència en el procés d'elaboració. No s'han contrastat models ni alternatives d'ordenació. Extrem que implica la vulneració dels principis de participació i de transparència que han d'informar el procediment d'elaboració de les Normes i dels Plans.

**Onzena: SOBRE EL MODEL D'ORDENACIÓ DEL PLATER.
 OPOSICIÓ AL MODEL ESCOLLIT.**

L'Entitat aquí compareixent formula la seva frontal oposició al model d'ordenació del Plater ara sotmès a informació pública. El PLATER consolida un model basat en grans instal·lacions energètiques promogudes per grans empreses i corporacions i **situades majoritàriament en territoris rurals** i ocupant milers d'hectàrees d'espais agraris naturals i rurals, i generant impactes ambientals, socials i paisatgístics greus.

Tanmateix, el PLATER **agreuja els desequilibris territorials entre el món rural i el món urbà. I comporta que el món rural es converteixi en un *“autèntic territori de sacrifici al servei de les grans àrees metropolitanes”*.**

El PLATER aposta per un model:

- De grans ocupacions extensives a tot Catalunya.
- No descentralitzat.
- No basat en apropar producció i consum.
- No basat en l'escala local i en servir les necessitats energètiques locals.
- No basat en el foment de les comunitats energètiques i artificialitzat.
- No prioritza suficientment els sòls no artificialitzats.

El PLATER preveu implantar:

- Solar: 33.152'7 Mw.
- Eòlica: 23.136 Mw.

Establint en l'Apartat 7.3.4.1 de la Memòria, pàgina 380 el següent Quadre d'afectacions:

	Eòlica terrestre		Solar fotovoltaica	
	km ²	%	km ²	%
No apta	26.313	82,0%	24.871	77,5%
Apta	5.791	18,0%	7.233	22,5%
<i>Total Catalunya</i>	<i>32.104</i>	<i>100%</i>	<i>32.104</i>	<i>100%</i>

La consideració del 22'5 i el 18% del territori com a zones aptes, es produeix sense justificar aquesta distribució ni la possibilitat d'utilitzar en major mesura terrenys diferents del SNU.

Aquesta ocupació extensiva i model de Centrals energètiques de grans dimensions externes per tot Catalunya i allunyades de les poblacions on es produeix el gran consum i les necessitats d'energia, provoca a més la necessitat de disposar i preveure reserves de sòl per crear grans passadissos previstos per les línies de transport d'energia.

Optant per un model “a l'engròs”, desmesurat i desproporcionat.

Dotzena: ERRORS DE PARTIDA DEL PLATER. SOBREDIMENSIONAMENT ARBITRARI I DESPROPORCIONAT DE LES NECESSITATS D'ENERGIA. ERRORS I CARÀCTER OBSOLET DE LES DADES DEL PROENCAT

Procedeix, en aquest punt, **denunciar que el PLATER està manifestament desproporcionat. I comet un error de partida en fixar, de manera indeguda, les necessitats de potència a implantar a tot Catalunya.**

El Plater està basat en el PROENCAT, amb una estimació de l'evolució de la demanda elèctrica a Catalunya feta l'any 2017 i que avui està caducada, desfasada i és obsoleta que no s'ajusta a la realitat:

- Són unes dades que es situen molt per sobre de les xifres reals de la demanda actual.

- No tenen en compte que entre 2019 i 2023 hi ha hagut una caiguda del consum d'energia final del 5'6% i entre 2017 i 2024 una reducció del 7% a nivell català.
- Es basa en una estratègia d'electrificar al 100% sense mesures d'eficiència i reducció i en creixements il·limitats.
- No té en compte la limitació de l'electrificació de les indústries ni del transport.
- No incorpora el deure de reduir el 35% del consum energètic.
- I a més minusvalora el potencial dels espais ja alterats.

Per tal de provar aquests extrems, s'aporten els següents Informes Tècnics:

- Informe Tècnic emès per l'Enginyer Industrial Jaume Darné.
- Informe Tècnic emès pel Geògraf Sergi Saladié.
- Informe Tècnic del científic Antonio Turiel.

Informes que seran objecte de comentari en les Al·legacions finals.

Tretzena: EL PROJECTE DE DECRET I EL PLATER FONAMENTARAN L'ESPECULACIÓ I L'ABANDONAMENT RURAL I DE LA PAGESIA.

L'article 47 de la CE ordena la regulació de la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació.

Resulta clar que el Projecte de Decret i el contingut del Plater sotmès a informació pública, en afectar tan sòl agrícola i rural, i preveure-hi la implantació de centrals energètiques i de producció d'energia:

- a) Fomenta l'especulació.
- b) Fomenta l'abandonament de l'agricultura i de l'explotació agrícola.
- c) Provocarà una bombolla especulativa d'adquisició de sòl agrícola per part de les grans companyies energètiques i pels Fons d'inversió àrids de negoci.

d) Dona un cop de mort a l'agricultura i a la pagesia del nostre país.

Catorzena: DEURE D'INCORPORAR ELS BOSCOS I EL TERRITORI AMB COBERTA ARBRADA COM A ZONA D'EXCLUSIÓ PER LES CENTRALS FOTOVOLTAIQUES.

No podem estar conformes amb la inclusió com a zona apte de la implantació de Centrals de fotovoltaica dels boscos i dels terrenys amb cobertura arbrada.

Els boscos no han d'ésser objecte de tallades arreu amb un elevat nombre d'hectàrees de superfície per implantar els macroprojectes d'energies renovables.

El seu valor ambiental és inqüestionable com a sumidors de carboni i com a pulmons verds del territori. També com a hàbitat per la fauna, la flora i els ecosistemes naturals, la lluita contra el canvi climàtic, contra l'erosió del sòl, la retenció de l'aigua i per totes les externalitats positives que generen. I no es pot destruir el bosc per facilitar el desplegament de centrals energètiques.

D'altra banda, **cal assenyalar l'elevat risc d'incendi que les Plantes solars i fotovoltaiques i les instal·lacions elèctriques associades d'evacuació, transport i distribució d'energia elèctrica comporten; essent clarament incompatible la seva instal·lació al bell mig de zones forestals.**

Extrem que ha de comportar la seva incompatibilitat.

De manera que caldrà excloure del PLATER totes les zonificacions que afecten boscos i espais forestals de cobertura arbrada com a zones aptes per la fotovoltaica.

Essent sorprenent i del tot incoherent el canvi de criteri de l'Administració, atès que tenim coneixement que en l'Avanç de PLATER el sòl forestal era exclòs i apareixia com a zona no apte per les centrals solars.

Canvi de criteri arbitrari i del tot irracional, incoherent i que vulnera la prohibició d'anar contra els propis actes, que haurà de ser rectificat.

El risc d'incendi i la provocació d'incendis per les plantes solars està ja constatat plenament a l'Estat. Existeixen publicacions que així ho confirmen.

En aquest sentit, segons publicació del Diari ABC de Setembre, només a Extremadura s'han comptabilitzat 23 incendis l'any 2025 més del doble dels 12 produïts l'any 2024, en total 35 incendis en 2 anys originats en Plantes solars dels quals 16 van acabar convertint-se en incendis forestals. El Catedràtic d'Enginyeria Forestal Víctor Resco ha assenyalat que és un problema que va en clar augment i essent les causes vinculades a curtcircuits, arcs elèctrics i deficiències en les mesures de prevenció.

Essent evident, a la vista dels nombrosos incendis forestals que està patint Catalunya durant aquests mesos de Juny i Juliol, que en la situació d'augment de temperatures i d'emergència climàtica, resulta un veritable despropòsit projectar centrals solars en àrees boscoses i d'alt risc d'incendi.

Extrem que vulnera el principi de precaució i cautela, i que ha d'ésser revisat i rectificat.

Quinzena: DEURE D'EXCLOURE DE LES ZONES APTES ELS TERRENYS SOTMESOS A RISCOS NATURALS I ESPECIALMENT AL RISC D'INUNDACIÓ.

Procedeix també esmenar el PLATER i les seves zonificacions, pel que fa a no excloure d'entre les zones aptes tot el sòl sotmès a riscos naturals, i en particular el risc d'inundació.

La pròpia Agència Catalana de l'Aigua va assenyalar, en informar el Document d'Abast *"és recomanable evitar l'ocupació de les zones inundables*

per criteris geomorfològics, consultable al visor corporatiu de l'ACA Àrees susceptibles a Dinàmica Torrencial ASDT”.

El cert és que no s’han exclòs totes les zones inundables ni les planes pluvials, al·luvials, planes d’inundació, planes fluviodeltaiques i totes les zones sotmeses a risc d’inundació.

I tampoc s’han exclòs terrenys afectats per riscos geològics.

Extrem que s’ha d’incorporar tant al Document com a criteri d’exclusió, com a la zonificació, tot suprimint de les zones aptes tot el sòl sotmès a riscos naturals segons cartografies oficials.

Setzena: SOBRE EL DOCUMENT D’ANÀLISI D’AFECTACIONS AGRÀRIES.

El Document d’Anàlisi d’Afectacions Agràries reconeix el deure d’identificar els espais d’alt valor agrari.

Reconeix també que cal atendre a la capacitat agrològica del sòl i a les VIII classes establertes al sistema (I-VIII) inicialment definides al Soil Conservation Service, del Departament d’Agricultura dels Estats Units, que han estat adaptades al context peninsular pel Ministre d’Agricultura i posteriorment modificades pel DARP per a Catalunya.

Descripció de les 8 classes que figura a la Taula 31, pàgina 73 de l’AAA de la següent forma:

Taula 31. Descripció de les classes de capacitat agrològica del sòl.

Simbol	Spigral	Classe	Descripció
	I	Classe I	Sòls que no presenten limitacions per al seu ús. Permeten el conreu d'una àmplia gamma de cultius, o qualsevol altre tipus d'aprofitament, amb una alta productivitat. S'han desenvolupat en àrees molt planes amb poc risc d'erosió i sense problemes de desbordament ocasionats per la xarxa fluvial. Les poques pràctiques de conservació que requereixen estan orientades, exclusivament, a mantenir la seva productivitat.
	II	Classe II	Sòls que presenten algunes limitacions per al seu ús, el que pot reduir el nombre de cultius que es poden portar a terme i/o fa necessàries algunes pràctiques de conservació moderades per prevenir el seu deteriorament (conreu seguint les corbes de nivell o per millorar la seva productivitat (drenatge).
	III	Classe III	Sòls que presenten importants limitacions per al seu ús (Capacitat de retenció d'humitat, pendent del terreny, nivell freàtic elevat), el que es tradueix en la reducció del nombre de cultius que es poden dur a terme i/o fa necessàries aplicar pràctiques de conservació més difícils d'aplicar i mantindre.
	IV	Classe IV	Sòls que presenten limitacions molt severes per al seu ús (fongilitat anelable, capacitat de retenció d'humitat, pendents forts del terreny, drenatge insuficient i emolliments, inundacions freqüents, salinitat, sodicitat, trets erosius), el que restringeix de forma important el nombre de cultius que es poden dur a terme i/o requereix un maneig molt curós, amb pràctiques de maneig i conservació molt acurades.
	V	Classe V	Sòls amb poc risc d'erosió, però que presenten d'altres limitacions edfiques o fisiogràfiques difícils d'esmenar: (profunditat anelable, salinitat, sodicitat, entolaments, afloraments rocosos) que fan impracticable el conreu i limita el seu ús a prats, usos forestals o reserva natural.
	VI	Classe VI	Sòls que presenten limitacions importants (profunditat anelable, pendents moderats, afloraments rocosos) que els fan no aptes per a l'agricultura i limiten el seu ús a prats, usos forestals o reserva natural.
	VII	Classe VII	Sòls que presenten limitacions molt severes (profunditat anelable, pendents forts, afloraments rocosos) que els fan no aptes per al cultiu agrícola i limiten el seu ús a pastures, usos forestals o reserva natural.
	VIII	Classe VIII	Sòls i àrees miscel·lànes que presenten tantes limitacions (profunditat anelable, pendents molt forts, afloraments rocosos) que exclouen totalment un ús comercial i el limita a usos paisatgístics, d'esbarjo, reserves naturals o reserves hidràuliques. S'inclouen els afloraments rocosos, les platges, les lleres dels rius, les excursions de mines...
	AM	Àrea Miscel·lània	Àrees miscel·lànes no avaluades

Font: ICGC-Geoindex. Visor de la capacitat agrològica dels sòls.

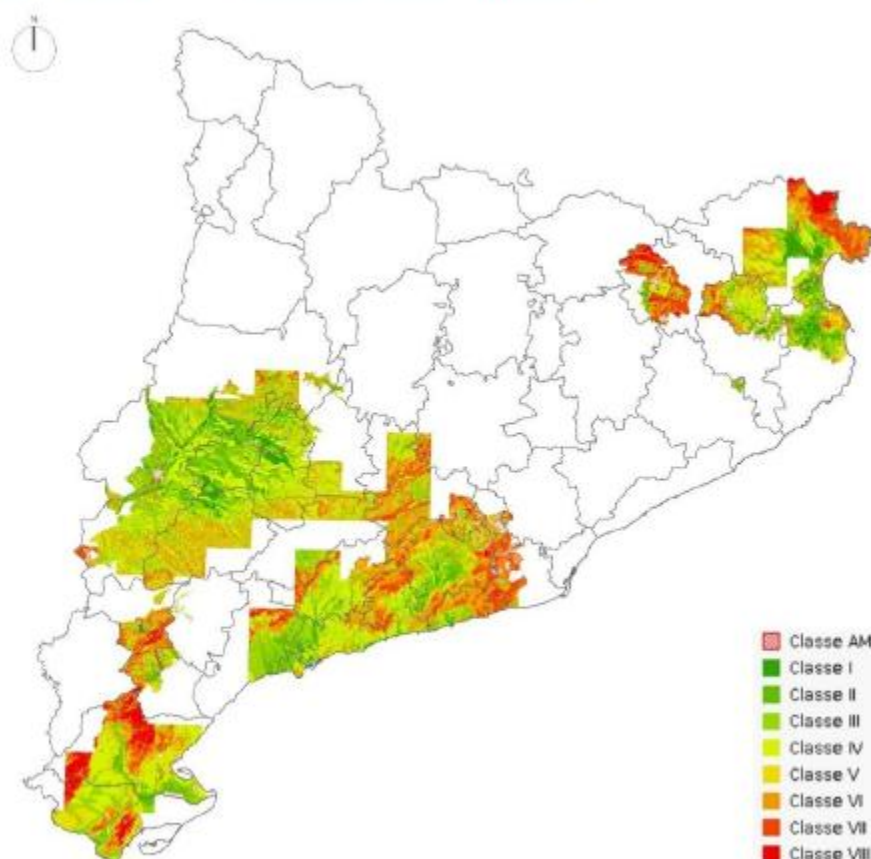
L'AAA reconeix també que el Mapa i els treballs de categorització encara estan en elaboració, i es realitzen a partir de la cartografia de sòls a Escala 1:25.000 entre l'ICGC i el DARP. D'aquesta forma únicament el mapa està elaborat en una petita part de Catalunya, i és evidentment, totalment incomplet.

Així consta a les pàgines 73 i 74 del Document d'AAA.

2.3.2.1. Mapa de capacitat agrològica

Els treballs de categorització dels sòls amb l'enfocament descrit anteriorment actualment s'estan fent mitjançant la col·laboració entre l'ICGC i l'actual DARP, a partir del programa de cartografia de sòls a escala 1:25.000. Com ha resultat s'obté el mapa de capacitat agrològica de Catalunya que es mostra en la figura següent.

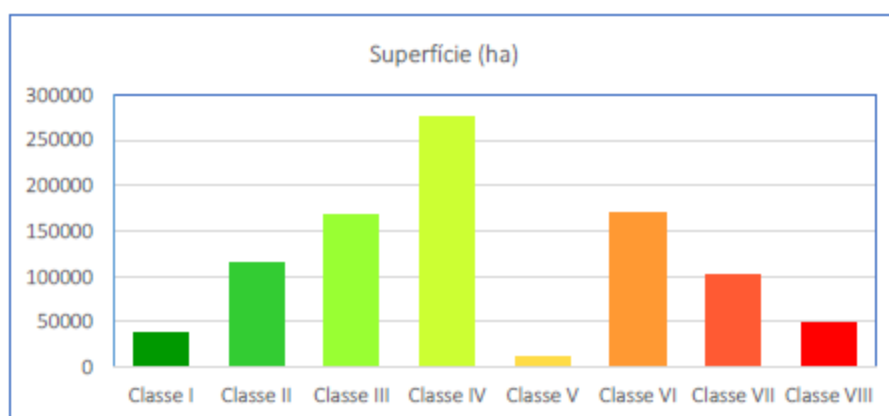
Figura 36. Capacitat agrològica dels sòls (actualització maig 2025).



Font: Elaboració pròpia a partir de ICGC-Geoindex. Visor de la capacitat agrològica dels sòls.

Com es pot observar en la següent figura, en les zones amb mapa disponible, la classe de capacitat agrològica del sòl predominant és la classe IV, seguit de la classe VI i la III. D'altra banda, les classes de capacitat agrològica del sòl amb menor superfície són la classe V i la I.

Figura 37. Superfície (ha) de classes de capacitat de sòl a Catalunya.



Font: Elaboració pròpia a partir de ICGC-Geoindex. Visor de la capacitat agrològica dels sòls.

I en particular, **es reconeix la inexistència de dades a la Taula 32 en relació a les 12 següents comarques:**

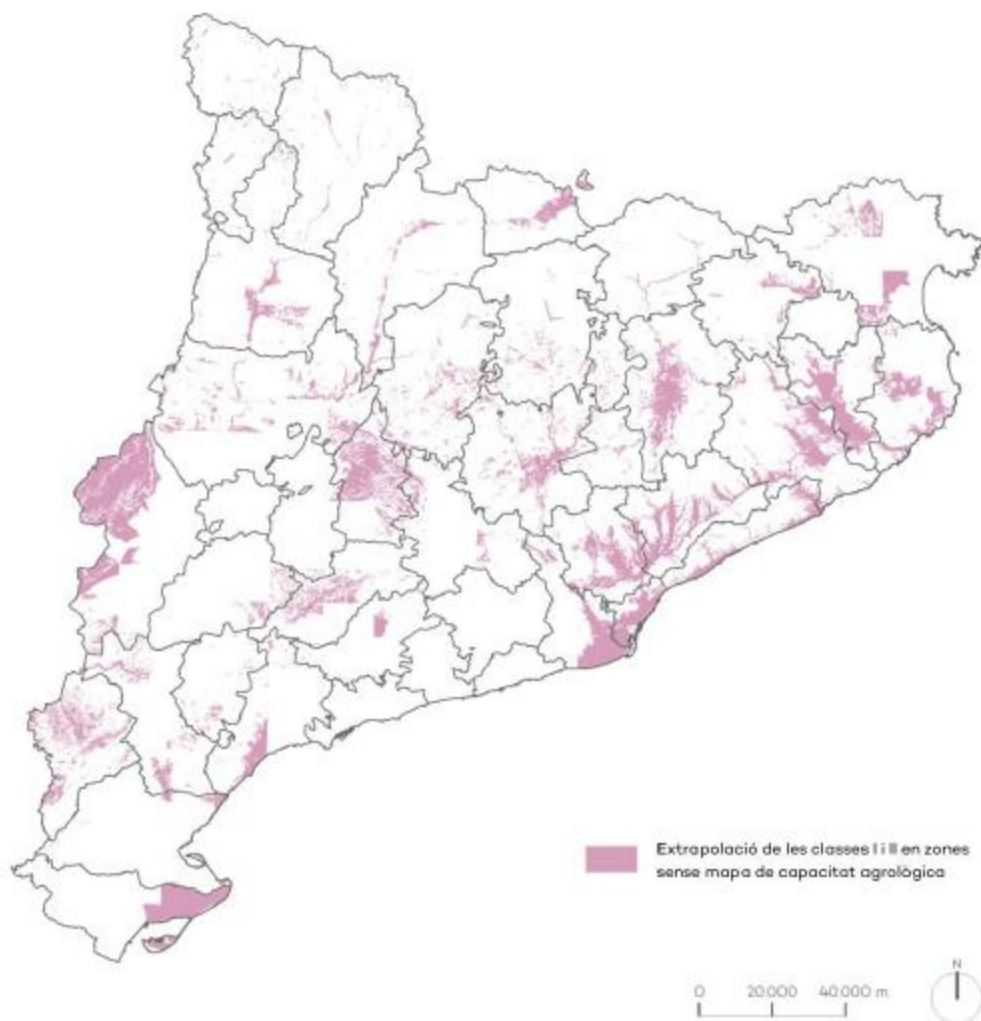
- Alt Urgell.
- Alta Ribagorça.
- Aran.
- Barcelonès.
- Berguedà.
- Cerdanya.
- Lluçanès.
- Maresme.
- Moianès.
- Pallars Jussà.
- Pallars Sobirà.
- Vallès oriental.

Així consta a la pàgina 75 del Document d'Anàlisi d'Afectacions Agràries. I a la pròpia pàgina 76 es confirma:

Actualment hi ha 12 comarques en les quals encara no es disposa de dades sobre la capacitat agrològica dels sòls.

Per les àrees encara no cartografiades, en el marc de l'elaboració del PLATER s'ha realitzat una extrapolació a partir de les dades disponibles, per tal d'obtenir una cartografia amb la delimitació dels sòls de capacitat agrològica de classe I de classe II del conjunt del territori.

Figura 38. Extrapolació de les classes I i II de capacitat agrològica dels sòls



Font: Elaboració pròpia a partir de dades del PLATER.

(Sic. pàgina 76 de l'AAA).

En definitiva: el PLATER no és fiable en haver-se limitat a extrapolar dades sense garantir l'exclusió efectiva dels sòls de categoria I i II incompatibles amb la implantació de centrals fotovoltaïques, per així haver-ho interdictat el Decret Llei 16/2019 de 26 de Novembre.

Val a dir, a més, que la cartografia amb els Mapes de valor agrològic de les comarques existents, no es fonamenta amb la realització extensiva de cates, analítiques o mostrejos de sòl que permetrien ajustar i comprovar la fiabilitat i exactitud de les zonificacions elaborades.

Tanmateix, a criteri dels aquí compareixents cal fixar com a zones no aptes també els sòls de nivell III i IV atès el seu valor agrícola inqüestionable.

No essent suficient la simple “*recomanació*” d’evitar-ne l’ús – “*sempre que sigui possible*”-, que consta a la pàgina 77 de l’AAA quan indica:

El PLATER considera no aptes per a la implantació d’energia fotovoltaica els sòls de capacitat agrològica I i II. Els sòls de capacitat agrològica III i IV, tant de secà com de regadiu, es consideren aptes per a la implantació de fotovoltaica, tot i que es recomana evitar-ne l’ús sempre que sigui possible (ponderació). A partir d’aquestes determinacions, cada projecte haurà de complir amb els requisits establerts en la normativa, que el Pla no modifica.

(Sic. pàgina 77).

I la recomanació també obrant a la pàgina 88, Apartat 3.2.3 Ponderació de sòls de capacitat III i IV següent:

Els sòls de capacitat agrològica III i IV es classifiquen com a aptes per a la solar fotovoltaica, però amb aplicació d’una ponderació restrictiva, és a dir, “a evitar sempre que sigui possible”.

Aquest règim no implica la seva exclusió, sinó la modulació de la seva prioritat relativa dins del conjunt territorial. En el sistema de selecció d’àmbits, aquests sòls queden en una posició menys favorable respecte d’altres categories amb menor valor agrari.

Aquesta ponderació s’emmarca en el principi general de minimització de l’afecció al sòl productiu, especialment quan existeixen alternatives territorials menys sensibles.

Ponderació pels sòls de Nivell III i IV que és completament inadequada. Havent d’incorporar l’exclusió.

De l’Anàlisi d’Afectacions Agràries resulta que el desplegament de la fotovoltaica exigeix:

- 19.394’3Mw de potència a instal·lar pel 2050.
- Ocupació mitjana de 1’618HA/MW.

- **314Km2.**
- **31.400HA.**
- 1% del territori de Catalunya.

Per tant, l'afectació de sòl agrícola és brutal i inadmissible.

Havent d'assenyalar també la necessitat de prioritzar els sòls abandonats, que a l'AAA es quantifiquen en 27.193HA.

Resulta erroni i inadequat també considerar aptes per la fotovoltaica els sòls de regadiu inclosos al Pla de Regadius.

Essent il·lògic considerar apte aquest tipus de sòl quan el propi AAA assenyala i reconeix:

“El seu caràcter estratègic des del punt de vista agrari”.

I especialment quan els sòls de regadiu han de quedar exclosos per així disposar-ho l'article 9 del Decret-Llei 16/2019.

Com és il·lògic també permetre l'afectació de vinyes, oliverars i espais forestals, tal com resulta de l'AAA als següents Apartats:

3.2.6. Vinyes i oliverars

La vinya i l'olivera es classifiquen com a aptes amb aplicació de ponderació, ja que se'n destaca el seu valor agrari, paisatgístic i socioeconòmic. Aquest règim no n'exclou la implantació, però en modula la prioritat territorial en relació amb altres àmbits menys sensibles.

3.2.7. Espais forestals

En el cas de la solar fotovoltaica terrestre, els boscos (tant clars com densos) es consideren aptes però amb ponderació restrictiva. La memòria del PLATER destaca l'heterogeneïtat del mosaic forestal i el valor ecològic dels boscos, així com el fet que una part significativa de les superfícies forestals queda exclosa per criteris ambientals més estrictes (hàbitats, espais protegits, etc.).

Així, el tractament forestal combina criteris d'exclusió ambiental (quan hi ha afectació potencial a hàbitats o espais d'especial interès) i ponderació territorial (en la resta de boscos).

(Sic. pàgina 89).

Doncs bé, tant les vinyes i oliverars com els boscos han d'ésser objecte d'exclusió i de consideració com a zones no aptes.

Així les vinyes i oliverars s'han destacat com un paisatge de singular valor patrimonial pels Catàlegs de Paisatge i per les Directrius de Paisatge dels Plans Territorials, alhora que existeixen Informes d'organismes públics que requerien la seva exclusió.

Confiem que el Govern de Catalunya no permetrà, com tristament estant fent, Andalusia i Extremadura, l'afectació i pèrdua d'Hectàrees d'olivars. Extrem que seria un veritable despropòsit.

L'AAA del PLATER incorre en les següents omissions, mancances i defectes:

- Manca d'anàlisi d'alternatives d'emplaçament en sòls de menor interès i valor agrícola i manca d'anàlisi d'alternatives reals i possibles d'ordenació.
- Manca d'estudi de les afectacions a explotacions agrícoles i ramaderes del PLATER posposant-lo a la fase de projectes.
- Manca de previsió de mesures compensatòries per la pèrdua de sòl agrari.
- Manca de justificació adequada de la necessitat d'afectar el sòl agrícola.

Extrem que implica la vulneració dels articles 11, 6 i concordants de la Llei d'espais agraris.

Pel que fa a la **“Justificació de la demanda d'espai agrari”**, aquesta és unilateral, unidireccional i no justificada. S'aplica arbitràriament i de manera acrítica i no contrastada les necessitats establertes al PROENCAT de:

- Disposar de sòl per implantar potència de 19.394'3Mw el 2050.
- Afectar 31.400HA (314Km2) considerant l'ocupació mitjana de 1'618HA/MW.

Les 3 alternatives considerades pròpiament no són reals ni possibles i diferenciades:

- Alternativa 0: Escenari tendencial en absència de planificació.
- Alternativa 1: planificació amb zonificació PLATER.
- Alternativa 2: planificació sense zonificació.

I en aquest sentit, s'observa com **únicament hi ha una Alternativa d'ordenació considerada: la 1.**

La 2 és clarament inviable atès que no és possible una “Planificació sense zonificació”, doncs és evident que la zonificació és l'operació elemental mínima i indispensable de qualsevol instrument de planejament.

D'altra banda, entre les Alternatives 1.1 Zonificació pel conjunt del territori (inclòs sòl urbà i urbanitzable) i l'Alternativa 1.2 limitada al SNU, -que és aquella escollida-, l'elecció sens dubte resulta:

- Contrària a Dret i a les prioritats de la Llei de Canvi climàtic.
- Contrària a la lògica de la planificació integral i del conjunt del territori.
- Contrària al deure de prioritzar els sòls ja artificialitzats, doncs els sòls urbans i urbanitzables ho són per naturalesa.

Alternatives desenvolupades en 6 opcions a la pàgina 100 de l'AAA.

L'AAA a l'Apartat 6 no efectua un Estudi adequat i rigorós dels efectes del PLATER sobre l'activitat agrària. Indicant que el PLATER és a escala estratègica i que els efectes s'hauran d'analitzar en fases posteriors de Projecte. Extrem que és un error.

El PLATER està obligat a analitzar les afectacions globals sobre sòl agrari que seran resultat de la seva planificació i ordenació. I per tant ha d'analitzar els concrets i possibles efectes de la pèrdua de sòl agrari de 314Km2 i de 31.400HA que el PLATER projecta.

Ha de computar les explotacions agràries incloses dins la zonificació de les Centrals solars i eòliques, atès que hauran de desaparèixer donada la inviabilitat de la seva continuïtat.

L'afirmació de que *“A escala general i estratègica es considera que els efectes del PLATER sobre l'activitat agrària seran de caràcter contingut”* és un clar error, i una afirmació no justificada, inadequada i no ajustada a la realitat. L'afectació objectiva a 31.400HA així ho evidencia.

Amb els correlatius efectes i impactes sobre:

- Reducció de la producció d'aliments.
- Afectació a la regulació hídrica.
- Conservació de la biodiversitat associada als agroecosistemes.
- Manteniment del paisatge agrari.
- Fragmentació del sòl agrari.
- Dificultat de gestió.
- Afectació a camins i pistes.
- Transformació funcional del territori.
- Limitació de la mecanització agrícola.
- Dificultats de la gestió i explotació i increment de costos operatius.
- Afectació a marges, a vegetació natural, polinitzadors i fauna.

Referir l'anomenat *“agrovoltisme”* és una veritable entelèquia doncs no és realment viable un *“sistema d'explotació mixt”* (conreus sota panells o entre panells).

A la pàgina 105 es reconeix novament les mancances del Mapa de Capacitat agrològica per no cobrir la totalitat del territori català, i el fet que no existeix “*cartografia oficial*” en 12 comarques. I que s’ha estimat com a “*punt de partida*” un “*Mapa de pre-classificació de la capacitat agrològica*”.

Amb el PLATER s’afecten Denominacions d’Origen (DO), indicacions geogràfiques protegides (IGP) i marques de qualitat sense distinció.

Obviant els rellevants factors productiu, territorial, paisatgístic, socioeconòmic i identitari del sòl agrari.

L’AAA no efectua tampoc anàlisi d’impacte sobre infraestructures agràries concretes, l’estudi de l’efecte i l’impacte sobre la dificultat d’accés a la terra dels pagesos davant del factor especulatiu de les expectatives pel nou ús energètic i la zonificació com a aptes del terreny, la tensió en preus de lloguer o de transmissió del sòl i demès efectes negatius que es derivaran de l’eventual aprovació del PLATER zonificant com a apte el sòl agrícola.

El propi AAA reconeix la importància de l’agricultura en la configuració del paisatge, en establir:

L’agricultura és un dels principals factors de modificació dels paisatges de Catalunya al llarg de la història. Els camps, la seva parcel·lació, els camins, els murs de pedra seca, les construccions agrícoles tradicionals, les diverses espècies conreades o els canvis estacionals relacionats amb la seva explotació són alguns dels principals elements que caracteritzen els paisatges agraris, tots amb un elevat valor paisatgístic des de l’òptica productiva, històrica, estètica i simbòlica.

En els Catàlegs del Paisatge l’agricultura no es tracta només com una activitat econòmica, sinó com l’element principal que ha modelat la fisonomia del nostre territori.

(Sic. pàgines 83 i 84 AAA).

Doncs bé, l'afectació a milers d'hectàrees de sòl agrícola, vulnera no únicament el deure de preservació del sòl agrícola, sinó també el deure de preservació del paisatge.

Dissetena: SOBRE EL VALOR PAISATGÍSTIC: DEURE DE PRESERVAR ELS VALORS DEL PAISATGE I DE CONSIDERAR NO APTES ELS ESPAIS D'INTERÈS PAISATGÍSTIC. MANCA DE CONSIDERACIÓ DEL VALOR DEL PAISATGE. INEXISTÈNCIA D'EIIP.

Invocuem també el deure de preservar els valors del paisatge a Catalunya que afecta totes les Administracions Públiques i l'obligació que es zonifiquin com a No Aptes totes les àrees i espais d'interès paisatgístic.

El contrari seria burlar i infringir:

- La Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
- El Decret 343/2006 de desenvolupament de la Llei del paisatge.
- Els 8 catàlegs de Paisatge i els Plans Territorials Parciais i les Directrius de Paisatge.
- **El deure d'incorporar els objectius paisatgístics en el planejament territorial, així com en les polítiques sectorials.**

Al·leguem en aquest punt una greu insuficiència del PLATER pel que fa a la consideració, valoració i protecció del paisatge. El paisatge entès com un *“valor natural, patrimonial, cultural, social i econòmic en un marc de desenvolupament sostenible”* -en els termes de la Llei 8/2005 de 8 de Juny-.

I també del paisatge entès com un element essencial identitari i configurador de la naturalesa dels pobles i dels territoris propis.

El PLATER no exclou de les zonificacions per implantar infraestructures energètiques als paisatges d'interès, les fites paisatgístiques, els fons escènics, els paisatges singulars i rellevants, els miradors i itineraris paisatgístics.

No reconeix cap valor a cap d'aquests elements de “fites paisatgístiques”, “fons escènics”, “unitats de paisatge”, reconeguts, previstos, definits i protegits per:

- Normes d'ordenació dels Plans Territorials Parcials.
- Directrius de Paisatge dels PTP.
- Catàlegs de Paisatge.

D'aquesta forma vulnera la Llei 8/2005 de 8 de Juny de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i en particular de:

- L'article 1 quan disposa:

ARTICLE 1 LLEI 8/2005: Objecte.

“Aquesta llei té per objecte el reconeixement, la protecció, la gestió i l'ordenació del paisatge, a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics en un marc de desenvolupament sostenible. Amb aquesta finalitat, aquesta llei impulsa la plena integració del paisatge en el planejament i en les polítiques d'ordenació territorial i urbanístiques, i també en les altres polítiques sectorials que hi incideixen de manera directa o indirecta.”

- L'article 2 que estableix:

ARTICLE 2 LLEI 8/2005: Principis.

“Els principis que han d'inspirar l'actuació dels poders públics en matèria de paisatge són:

a) Afavorir l'evolució harmònica del paisatge d'acord amb els conceptes d'utilització racional del territori, de desenvolupament urbanístic sostenible i de funcionalitat dels ecosistemes.

b) Preservar, amb l'adopció de mesures protectores del paisatge, el dret dels ciutadans a viure en un entorn culturalment significatiu.

c) Reconèixer que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a més de valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social, patrimonial i identitària.

d) Considerar les conseqüències sobre el paisatge de qualsevol actuació d'ordenació i gestió del territori i valorar els efectes de l'edificació sobre el paisatge.

e) Afavorir la cooperació entre les diverses administracions públiques en l'elaboració i l'execució del planejament i de les polítiques de paisatge.

(...)”

- L'article 5 que obliga a integrar la protecció del Paisatge en totes les polítiques públiques. Precepte que disposa:

ARTICLE 5 LLEI 8/2005: Polítiques de paisatge.

“Els poders públics, en l'àmbit competencial respectiu, han d'integrar, per mitjà dels diferents plans i programes i d'altres actuacions, la consideració del paisatge en les polítiques d'ordenació territorial i urbanística, agrícola, forestal, ramadera, d'infraestructures, cultural, social, econòmica, industrial i comercial, i, en general, en qualsevol altra política sectorial amb incidència directa o indirecta sobre el paisatge.”

Tanmateix, el PLATER no pot desconèixer ni prescindir dels efectes vinculants dels Catàlegs de Paisatge, de les Directrius de Paisatge, i dels objectius de qualitat paisatgística d'aquests instruments. Mancances i omissions que comporten la nul·litat de tot allò tramitat.

De manera que no té sentit, que el país s'hagi dotat d'una Normativa Territorial de protecció, definint elements d'interès i de valor natural, paisatgístic, patrimonial i agrari a preservar, i que ara el PLATER s'imposi sobre tots ells prescindint dels seus valors.

Essent així que un Pla sectorial no pot desconèixer, anul·lar, ni vulnerar els Plans Territorial que són Normes vigents d'obligat compliment.

Divuitena: VULNERACIÓ DELS CRITERIS DEL DOCUMENT D'ABAST.

Procedeix en aquest punt denunciar que el contingut del PLATER no s'ajusta ni complimenta plenament allò establert al **Document d'Abast**. **Document d'Abast quines prescripcions són d'obligat compliment.**

Així ho disposa el propi DA a l'Apartat 3 Objecte:

El present DA també avalua el DIE per tal que les observacions que es realitzin siguin considerades en la formulació del PLATER i, consegüentment, en la redacció del seu EAE.

El PLATER i l'EAE s'han d'adequar a les prescripcions d'aquest DA, que constituirà la base per a la declaració ambiental estratègica (DAE) que emetrà la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. La DAE considerarà també les aportacions de caràcter ambiental sorgides del procés de participació.

S'incompleixen les següents Directrius i Criteris del Document

d'Abast:

1. El deure de que el PLATER no suposi un increment de pèrdua de biodiversitat a Catalunya (pàgina 7).
2. La preservació de les planes al·luvials i fluvials i les àrees de recàrrega dels aqüífers (pàgina 7).
3. El deure d'avaluar la contribució de cada alternativa a les emissions de gasos amb efecte hivernacle inclòs el seu impacte sobre l'estoc de carboni i la capacitat d'embornal del territori afectat (pàgines 8 i 9).
4. Exclusió d'un buffer perimetral d'1Km al voltant de cada espai en el cas d'ENP (pàgina 9).
5. Exclusió de les zones preferents dels connectors ecològics principals i complementaris definits en la cartografia de connectivitat ecològica de Catalunya (pàgina 9).
6. Reserva de sòl exclosa per augmentar la superfície d'espais naturals de protecció estricta fins el 10% de la superfície terrestre de Catalunya (pàgina 9).
7. Exclusions de les següents zones en relació a categories dels Plans Territorials i incompliment de la següent Directriu:
 - El PLATER ha de considerar "Zona no disponible" per a instal·lacions d'energies renovables les categories següents dels diferents plans territorials parcials:
 - Sòl de protecció territorial – d'interès agrari i/o paisatgístic.
 - Espais oberts protecció especial – d'alt valor agrícola i d'interès agrari i/o paisatgístic (PTP Alt Pirineu i Aran).
 - Sòl de protecció especial (PTP de Ponent).
 - Espais de protecció especial de la vinya (PTMB).
 - Espais de protecció especial pel seu interès natural i agrari (PTMB).

En el mateix sentit, la Diputació de Barcelona demana incloure dins de les zones no compatibles amb la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaïques els sòls de protecció especial inclosos en el sistema territorial d'espais oberts dels plans territorials parcials de la Regió Metropolitana de Barcelona, Comarques Centrals i Comarques Gironines.

(Sic. pàgina 10 del DA).

8. Evitar l'ocupació de zones inundables per criteris geomorfològics: planes fluvials, planes al·luvials, planes d'inundació, planes fluviodeltaïques i delta de baix gradient (pàgina 10).
9. Identificació dels espais de connectivitat i serveis ecosistèmics a l'EAE com elements ambientalment rellevants i prioritització de la instal·lació en terrenys artificialitzats o d'escàs valor ambiental -sigui quina sigui la seva condició urbanística- (pàgina 11).
10. Estimar la pèrdua de carboni emmagatzemat als sòls que s'afectaran (pàgina 11).
11. Manca d'inclusió d'un Programa de compensacions que inclogui la quantificació dels impactes residuals significatius, que era obligat per l'EAE del PLATER i havia d'incorporar propostes de mesures de compensació concretes que permetessin neutralitzar l'impacte i fins i tot assolir un guany net (pàgina 12 Apartat E 2.4).
12. Inclusió d'un Informe de viabilitat econòmica de l'alternativa escollida (pàgina 13).
13. Incorporar un epígraf sobre efectes relatius al canvi climàtic i un específic relatiu als efectes del PLATER sobre la Xarxa Natura 2000 (pàgina 11).

I Document d'Abast que es veu vulnerat en els següents extrems:

1. Sòls de protecció especial PTP

- Abast: no apte per Pirineu i Aran, Ponent, Metropolità Barcelona, Comarques Centrals i Comarques Gironines). p. 10.
- L'EAE estableix la ponderació permetent l'afectació d'aquest sòl referint que resulta de planejaments antics, i que la gran extensió territorial faria inviable el PLATER (p. 196-7)

Del total de sòl d'aquesta protecció entra dins de zona prioritària:

- 12,4% eòlica
- 4,3% FV

2. Sòls de protecció territorial PTP

- **Abast: no apte**
- EAE: ponderació per derivar dels Planejaments antics i pel fet que la gran extensió territorial faria inviable el PLATER (p. 196-7)

Del total de sòl d'aquesta protecció entra dins de zona prioritària:

- 24,1% eòlica
- 17,1% FV

3. Boscus

- EAE: ponderació boscos clars i densos

Inicialment es volien excloure, però no donava per la limitació d'ocupació de conreus de secà per normativa...

Boscus aciculifolis (pins): boscos densos: 17,3% eòlica prioritària i un 9,7% prioritària FV. *Densos: recobriment superior al 20%. Contribució a reduir el risc d'incendis forestals en reduir la continuïtat de la massa forestal*

Boscus densos escleròfil·les i laurifolis: 17,1% de les zones prioritàries FV.

Matollars: 14,3% prioritària eòlica

4. Àrees susceptibles a dinàmica torrencial (ASDT)

- **Abast: no apte**
- **EAE: ponderació** (a avaluar a cada projecte)

5. Espais natural protegits (buffer d'1 km)

- **Abast: no apte**
- **EAE: ni ho esmenten.** Al visor es veu clarament que no s'ha aplicat. Hi ha zones prioritàries (solar i eòlica) a tocar els límits d'aquests espais.

6. Corredors ecològics

- **Abast: no apte connectors ecològics principals i complementaris definits a la cartografia de connectivitat ecològica de Catalunya.** Cal fer una anàlisi de cada àrea per decidir si es pot fer o no (P. 9). Al mateix paràgraf hi ha incongruència.
- **EAE: ponderació.** Estudi de connectivitat terrestre de l'any 2019 i les zones consten a l'Hipermapa de la Generalitat. Com és molt extens la zonificació com a no apte afectaria massa superfície, raó per la qual encarreguen un estudi al CREAM, on es sosté que no hi ha impediment legal per la zonificació.

Del total de sòl d'aquesta protecció entra dins de zona prioritària:

- 14,2% eòlica
- 5,9% FV

7. Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC)

Hàbitats amenaçats a nivell de la UE

Legalment només estan protegits els que estan dins Xarxa Natura 2000

Es consideren ponderació donada l'àmplia distribució a Catalunya que farien inviable el PLATER si s'exclouessin.

8. Índex EOCELL, de vulnerabilitat de l'avifauna als parcs eòlics

- Classe 4 (0.75-1 d'afectació): 2,6%
- Classe 3 (0,51-0,75% d'afectació): 7,1%

9. Espais agrícoles

El mapa de sòls agraris a Catalunya és molt incomplet. Reconeixen que han extrapolat les dades.

En coherència amb l'article 9 del Decret llei 16/2019, les classes I i II s'han considerat criteri d'exclusió per fotovoltaica (tant per secà, com preveu la norma, com per regadiu).

Del total de superfície de sòl tipus III i IV, entra dins de zona prioritària:

- 24,2% eòlica
- 41,4% FV

Extrems que han de comportar adoptar una Declaració Ambiental Estratègica de signe desfavorable.

Dinovena: SOBRE LES INSUFICIÈNCIES, ERRORS I MANCANCES DE L'ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC.

L'Estudi Ambiental Estratègic del PLATER és de caràcter marcadament insuficient i presenta nombroses deficiències, mancances i omissions.

Amb independència de la manca de compliment i d'ajust al Document d'Abast, que ja ha quedat referit, **i al fet de la manca d'ajust als objectius ambientals fixats a la pròpia Memòria del PLATER, presenta el deficient anàlisi d'alternatives, la falta d'avaluació d'impactes de pèrdua de biodiversitat i transformació del sòl, així com manca de mesures compensatòries.**

Per tal d'evidenciar les mancances de l'avaluació ambiental del PLATER, s'acompanyen els següents Informes Tècnics:

- 1. Informe Tècnic sobre l'estudi ambiental estratègic de la Biòloga i Consultora ambiental Pilar Clapés.**
- 2. Informe Tècnic i de peritatge ambiental integrat del GEPEC emès per Xavier Jiménez.**

Dels referits Informes resulta el següent:

- 1. De l'Informe de la Biòloga Pilar Clapés.**

Dictamen pericial que demostra els errors del Document d'avaluació ambiental del PLATER, la manca de compliment dels requisits fixats al Document d'Abast, la insuficiència de l'Anàlisi d'Alternatives, el caràcter esbiaixat del mateix en eliminar l'anàlisi d'alternatives de menor impacte per no permetre assolir la compatibilitat de la zonificació amb la voluntat d'assolir els objectius màxims d'implantació d'infraestructures energètiques, el sobredimensionament innecessari de les zones aptes, i el sacrifici indegut de sòl amb valors naturals que havien de ser preservats, tals com:

- Sòl amb valor connector.
- Sòl de protecció especial.
- Sòl de protecció territorial.
- Buffer d'1Km pels Espais naturals protegits.
- Sòl afectat per riscos naturals i risc d'inundació.
- Sòls amb valor agrícola.
- Boscos clars i densos.
- Àrees d'interès faunístic i florístic.
- Hàbitats terrestres amb grau d'amenaça i valor d'interessos elevats.
- Hàbitat d'interès comunitari prioritari.
- Índex d'EOCELL de vulnerabilitat de l'avifauna als Parcs eòlics.

Informe que estableix, entre d'altres, els següents resultats:

- Afectació a sòls connectors:

- 14'2% eòlica
- 5'9% fotovoltaica.
- Afectació a sòl de protecció territorial.
 - 24% eòlica
 - 17'1% solar.
- Sòl protecció especial:
 - 12'4% eòlica
 - 4'3% solar.
- 9'7% del territori inclòs a l'EOCELL en classes III i IV dins les zones prioritàries.
- Boscos densos:
 - 17'3% en eòlica
 - 17'1% en solar
- Afectació a sòl de valor agrícola afectats per fotovoltaic:
 - **41'3%** conreus herbacis.
 - **9'7%** conreus llenyosos.
- I **24'2%** conreus herbacis, **13'4%** olivars i **10'8%** altres conreus llenyosos afectats per eòlica.

Informe que conclou també la inexistència de mesures compensatòries per la pèrdua de sòl amb valors, l'incompliment dels propis objectius ambientals del PLATER, la seva insuficiència, els impactes greus amb pèrdua en termes de biodiversitat i l'excés del sacrifici del sòl i de les zonificacions aptes (23 vegades per sobre de les necessitats de la fotovoltaica i 84 vegades per sobre de les necessitats de la eòlica).

En aquest Informe s'acredita també el **DEFICIENT ANÀLISI D'ALTERNATIVES, al seu Apartat 4**. Alternatives que únicament són de caràcter conceptual, i que pròpiament no són objecte d'anàlisi, de comparació i de selecció de la de menor impacte ambiental.

El punt de partida del PLATER és la PROENCAT i la seva projecció de consum d'energia pel 2050.

No hi ha anàlisi d'alternatives de magnitud i dimensió del PLATER. Tampoc de diferents superfícies d'afectació, ni de tipus de sòl.

Tanmateix, donat el punt de partida -unilateral i derivat del PROENCAT- les 4 Alternatives restants són descartades per no assolir les superfícies necessàries de sòl com a Apte. Així es descarten de forma directa i sense avaluar-les i verificar els seus respectius impactes les següents alternatives:

- 1.2.1 Protecció ambiental màxima.
- 1.2.2 Protecció ambiental incrementada.
- 1.2.3 Protecció agrària incrementada.
- 1.2.4 Protecció paisatgística incrementada.

Ni tan sols es té en compte degudament el potencial de les teulades de Catalunya segons la pròpia PROENCAT -19'3 GW- reduint-lo indeguda i arbitràriament a 11'1Gw.

No efectua un anàlisi d'una alternativa basada únicament i on es calculi el potencial del sòl artificialitzat amb un Estudi de detall i rigorós.

Parteix de l'exigència -fixada en forma arbitrària i injustificada- de les següents superfícies de sòl:

- 314Km2 per energia solar.
- 69Km2 per energia eòlica.
- Total 376Km2.

I efectuant alhora, reserves desproporcionades de sòl de 5.791Km per eòlica (83'9 vegades més de la necessària) i 7.233Km2 per fotovoltaica (23 vegades més).

Preveient una reserva de sòl zonificada com a prioritària de 3362lm2 (10'7 vegades més).

Deficient anàlisi d'alternatives que es confirma a l'Informe Tècnic en concloure:

“Detall de la taula que apareix a la pàgina 23 de l'EAE:

Zona	Eòlica terrestre		Fotovoltaica a terra	
	km ²	%	km ²	%
Exclusió (no apta)	26.313	82,0	24.871	77,5
Apta	5.791	18,0	7.233	22,5
No prioritària	0	0,0	3.871	12,0
Prioritària	5.791	18,0	3.362	10,5
A ocupar	69	0,2	314	1,0

L'anàlisi d'alternatives seguint amb l'esquema conceptual a partir de l'1.2, es fa amb cap dada numèrica, només amb valoracions generals.

Així, les alternatives 1.2.1-1.2.4, de màxima protecció ambiental i de protecció sectorial incrementada (ambientals,

agrària i paisatgística respectivament) es consideren inviables perquè no permetria assolir els objectius del PLATER (especialment per l'eòlica i caldria ocupar encara més superfície per fotovoltaica). Així proposen que l'alternativa escollida sigui la 1.2.5 de “protecció ambiental, agrària i paisatgística ponderades”.

Caldria que les alternatives analitzades especifiquessin en cada cas quina podria ser la potència instal·lada, ja que fer una reserva de sòl 83,9 vegades superior a la necessària per eòlica i 23,0 vegades superior per fotovoltaica implica una superfície exageradament superior respecte la estrictament “necessària” segons la PROENCAT. A més aquesta superfície es podria veure reduïda si s'analitzés amb més detall el potencial de sòl artificialitzat i de les teulades. L'anàlisi d'alternatives s'ha fet al revés, posant per davant la necessitat d'energia segons les projeccions de la PROENCAT i darrera la protecció dels espais naturals, agrícoles i paisatgístics.

En cap moment l'anàlisi d'alternatives avalua la contribució de cada alternativa a les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, inclòs el seu impacte sobre l'estoc de carboni i la capacitat d'embornal del territori afectat, tal com es demana al document d'abast de l'avaluació ambiental.”

A l'Apartat 5 es demostra l'incompliment dels Objectius Ambientals i a l'Apartat 6, pel que fa a les Mesures Compensatòries es conclou la seva inexistència.

Resulta evident que és contrari a Dret, posposar l'establiment de mesures compensatòries, de minimització i de correcció a l'escala de Projecte. I és clar que el PLATER les havia ja de determinar. Resulta evident que no pot ser considerada com a “principal mesura preventiva” la definició de “zones d'exclusió”. I molt menys quan aquestes han estat minimitzades i ni tan sols s'han ajustat a allò exigint al Document d'Abast.

I és clar que el Document Ambiental Estratègic no s'ajusta al contingut mínim requerit per la legislació ambiental, en la mesura que no contempla mesures compensatòries per la pèrdua d'espais naturals o espècies amenaçades, tot i admetre que així serà.

I essent clarament insuficient i contrari a Dret contemplar únicament com a extrems i factors a “ponderar” per la instal·lació d'un Parc energètic -a

nivell de Projecte-, factors que havien d'ésser d'exclusió i que havien de donar lloc a establir “Zones No Aptes” com:

- Afectació a hàbitats d'interès comunitari prioritari.
- Hàbitats amenaçats amb grau d'amenaça 3 i 4.
- Hàbitats amb valor global d'interès elevat (valor 6 a 10).
- Àrees vitals d'espècies de fauna o flora amenaçada o vulnerables.

2. Tanmateix, s'acompanya “l'Informe Tècnic i de peritatge ambiental integrat” del GEPEC-ERC emès per Xavier Jiménez, del que resulta:

- el PLATER no converteix la informació ambiental en exclusions territorials eficaces.
- Una gran part substancial del model es projecta sobre sòls no artificialitzats i opta per “l'aptitud condicionada”, la “ponderació” o fórmules merament voluntaristes o l'afectació a sòls amb valors naturals rellevants, com àmbits sensibles per espècies amenaçades, flora protegida, quiròpters, aus estepàries o zones perimetrals de Xarxa Natura 2000.
- Incorre en un risc metodològic rellevant consistent en la concreció dels impactes a la fase de Projecte. Ometent i renunciant a executar la funció pròpia d'un Pla amb les zonificacions aptes i prioritàries que han de garantir ja les “incompatibilitats ambientals principals” i no limitar-se a traslladar-ho a la fase de Projecte.
- El PLATER ha de modificar les zones de No aptitud i exclusió mitjançant:
 - Incorporar buffers perimetrals al voltant de Xarxa Natura 2000.
 - Protegir estrictament els connectors ecològics.
 - Protegir àrees funcionals de fauna i flora.
 - Garantir la prioritització de cobertes, espais artificialitzats i zones degradades.
- El PLATER no contempla l'anàlisi i avaluació global d'impactes, efectuant una avaluació fragmentada. La implantació no es limita a avaluar l'impacte de plaques i aerogeneradors, sinó també de línies d'evacuació, subestacions, bateries, camins, plataformes, rases, tancaments, franges de manteniment, etc.

L'avaluació separada d'aquests elements comporta infravalorar el resultat ecològic global.

- S'assenyala afectació greu a:
 - Connectivitat ecològica i fragmentació territorial.
 - Afectacions sobre la fauna. Amb impacte especial sobre:
 - Quiròpters.
 - Aus estepàries i agrícoles.
 - Aus rapinyaires.
 - Afectacions sobre la flora.
 - Inexistència de buffer per la Xarxa Natura 2000.
 - Sòl agrari, mosaic agroforestal i paisatge agrari.
 - Masses forestals i risc d'incendi. Insuficiència d'excloure únicament boscos densos o forests públics.
 - Paisatge, patrimoni i identitat territorial.

A l'apartat 18 s'incorpora una taula integrada de riscos ambientals, a l'Apartat 19 es llisten i enumeren les 6 principals mancances del PLATER detectades, i en l'Apartat 20 s'efectuà una valoració tècnica en la que s'assenyala la seva insuficiència en establir:

20. Valoració tècnica global

El PLATER representa un intent d'ordenar un desplegament renovable que, sense planificació, podria generar impactes encara més desordenats. Aquesta funció ordenadora és positiva. Ara bé, un pla territorial sectorial no només ha de ordenar on es pot implantar, sinó també on no s'ha d'implantar. La solidesa ambiental del Pla depèn de la seva capacitat per convertir la informació ambiental disponible en límits efectius.

La valoració tècnica global és que el PLATER redueix alguns riscos respecte d'un escenari sense planificació, però no garanteix prou l'evitació dels impactes més rellevants sobre biodiversitat, connectivitat, fauna, flora, la Xarxa Natura 2000, sòl agrari i paisatge. La causa principal és la combinació de tres factors. El primer és la presència d'àmbits sensibles que continuen sent aptes amb condicionants. El segon és el pes de la ponderació multicriteri davant valors que haurien d'operar com a límits preventius. El tercer és el diferiment de l'anàlisi concreta a projectes que poden ser avaluats de manera fragmentada.

Des d'un punt de vista pericial, el Pla hauria de reforçar la jerarquia de mitigació. La primera decisió ha de ser evitar. Només quan l'evitació sigui impossible i estigui justificat l'interès públic concret d'un emplaçament, es podria analitzar la minimització. La restauració i la compensació no poden substituir l'evitació en espais d'alta sensibilitat ecològica.

L'Informe incorpora 12 conclusions al seu Apartat 21 i 22
Recomanacions / Peticions.

Informes Tècnics dels que resulta, amb tota claredat la necessitat d'efectuar una Declaració Ambiental Estratègica desfavorable, i el deure de revisar els criteris per l'establiment de les zones d'exclusió o Zones No Aptes, per garantir la preservació dels sòls i dels valors ambientals, naturals, faunístics i florístics indicats.

Vintena: INFRACCIÓ DE LES DIRECTIVES HÀBITATS, DE LA DIRECTIVA AUS I DE LA LLEI DE PATRIMONI NATURAL I BIODIVERSITAT.

El PLATER vulnera el conjunt de la legislació de protecció de la natura, i en particular:

- La Directiva Europea Hàbitats.
- La Directiva Europea de protecció de les aus.
- La Llei estatal de patrimoni natural i biodiversitat.

Disposicions legals que obliguen a evitar el deteriorament dels hàbitats, impedir que els Plans Programes i Projectes puguin afectar la integritat dels espais, evitar l'afectació significativa a Xarxa Natura 2000, a hàbitats i espècies.

No garantint en cap cas el compliment, amb les degudes garanties els articles 6 i 7 de la Directiva Hàbitats i 46 i concordants de la Llei 42/2007 de 13 de Desembre, sobre assegurar una deguda i completa avaluació ambiental dels impactes i efectes sobre la Xarxa Natura 2000, els hàbitats d'interès comunitari, les espècies així com garantir la integritat de la Xarxa Natura 2000 i dels seus espais protegits. Integritat que es posa en perill de forma clara i manifesta en no garantir la connectivitat natural, en comportar el PLATER la fragmentació i pèrdua de connectors, així com en no articular una zona buffer o entorn de protecció.

No essent tampoc l'anàlisi de l'impacte sobre l'avifauna suficient, no incorporant l'estudi i la zonificació com a no aptes de les rutes migratòries d'aus, no efectuant l'avaluació suficient i detallada dels

quiròpters i de les principals espècies amenaçades, ni de les aus rapinyaires i espècies d'aus necròfagues, entre d'altres.

S'acompanya al present escrit **Informe Tècnic de l'Ornitòleg Diego Garcia Ferrer**, ex tècnic de fauna, anomenat "*Al·legacions al PLATER. Espècies necròfagues*" amb anàlisi de les afectacions a ocells carronyaires com el voltor comú, Aufrany, Trençalós, Voltor negre i Milà reial. Informe que conclou que el Plater només contempla zones de cria o de reproducció, però obvia totalment les zones d'alimentació, no analitza l'impacte sobre el voltor comú, no ha tingut en compte la pèrdua d'hàbitats d'alimentació irreversible, les zones consultables en l'hipermapa relativa a les zones de protecció d'alimentació d'espècies necròfagues de l'Ordre AAM387/2012 de 23 de Novembre i del Reglament CE 142/2011 de la Comissió de 25 de Febrer de 2011.

Assenyala la indeguda zonificació per part del PLATER com a apte per energia eòlica de forces zones que afecten directament o es troben molt properes a zones de cria o reproducció de totes les espècies d'ocells necròfags, la manca d'avaluació amb detall de la mortalitat per col·lisió amb els aerogeneradors, manca d'avaluació de l'impacte sobre la població de voltor comú, espècie protegida per normativa catalana (DL 2/2008, Decret 172/2022) i ser Normes estatals (Llei 42/2007) i Europees (Directiva aus 2009/147/CEE) i espècie d'ocell necròfag d'interès comunitari (Reglament CE 142/2011 de la Comissió).

Mancança especialment greu atès que diversos treballs de recerca demostren que el voltor és l'espècie d'ocell a la península ibèrica que mostra una major mortalitat per col·lisió amb aerogeneradors.

L'Informe sosté que existeixen dades suficients a Catalunya sobre seguiments d'aquestes espècies d'ocells necròfags com per poder establir les àrees crítiques d'alimentació, anàlisi de zones de vol i alçada per ésser avaluat i considerat l'impacte al PLATER. Extrem que no s'efectua, malgrat la consideració com a espècies d'interès comunitari segons consta en el Reglament CE 142/2011 de la Comissió. **Assolint l'Informe la conclusió de que el**

PLATER “no garanteix en absolut la seva conservació”, “comportarà un increment de la mortalitat així com una pèrdua d’hàbitat”, pel que fa a la zonificació de l’eòlica. Mentre que la zonificació de la solar comporta una pèrdua d’espais oberts, hàbitats vitals d’alimentació de les espècies protegides i amenaçades, com el trençalòs, l’aufrany, voltor comú, voltor negre, milà reial, malgrat que tenen Programes i Projectes específics de conservació i gestió.

Assenyalant que existeixen també zones de cria o de reproducció afectades directament per la zonificació apta per l’eòlica, i d’altres adjacents, essent previsible un increment considerable de la natalitat especialment greu a les comarques del sud de Tarragona i Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta. Baix Ebre i Montsià pel voltor comú, l’aufrany, el voltor negre i el trençalòs.

I també per al milà reial tant pel que fa a les zones de cria o de reproducció com a les d’hivernada, especialment a les comarques de les Garrigues, el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra.

Insuficient avaluació ambiental i producció d’impactes en l’avifauna protegida de caràcter rellevant, negatius i incompatibles amb els valors afectats, que han de comportar una Declaració Ambiental Estratègica de caràcter i sentit desfavorable al PLATER.

Vint-i-unena: SOBRE EL RISC DE PÈRDUA DE BIODIVERSITAT. CONTRARIETAT A DRET DE L’INCREMENT DE PÈRDUA DE BIODIVERSITAT DERIVAT DEL PLATER.

Catalunya està sotmesa a una greu situació de pèrdua de biodiversitat, tal com es reconeix a la documentació tècnica sotmesa a informació pública -pàgina 58 de l’Anàlisi d’Afectacions Agràries, Apartat 2.2.3 Biodiversitat-:

L'índex de Planeta Viu a Catalunya 2024 (LPI-Cat) mostra una davallada del 28% des de 2002 en l'abundància mitjana de les poblacions de les 353 espècies de les que es disposa de dades de seguiment a gran escala i llarg termini. Aquesta davallada ha estat constant en 22 anys. Durant aquest període les espècies d'animals salvatges han perdut de mitjana un 1,5% d'exemplars.

(Sic. pàgina 59 AAA).

L'Informe sobre l'**Estat de la Natura 2020 del CREAF** conclou i dictamina que els darreres 20 anys les poblacions de vertebrats i invertebrats autòctons han patit de mitjana una pèrdua de biodiversitat del 25% dels seus individus a Catalunya. I s'ha produït una pèrdua principalment en els següents ambients:

- 12% de pèrdua de biodiversitat en boscos i matollars.
- 34% de pèrdua de biodiversitat en agroecosistemes.
- 54% en aigües continentals.

Essent les principals causes que han provocat aquesta pèrdua el canvi d'usos del sòl. Essent clar que el canvi climàtic i l'arribada d'espècies exòtiques tenen i tindran impacte.

I essent clar també que el PLATER no ha de provocar intensificar i agreujar encara més aquesta pèrdua de biodiversitat i d'espais agraris. Essent així que el PLATER sotmès a informació pública es basa en la transformació d'un enorme conjunt de sòls agrícoles i forestals en sòls industrials per la implantació de centrals energètiques, resulta manifest que agreuja la pèrdua de biodiversitat del país.

I en aquest sentit, es pronuncià el Document d'Abast que va exigir que el PLATER tingués en compte el factor de pèrdua de biodiversitat i:

- 1. L'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030** aprovada pel Govern el 17 de Juliol de 2018 com a full de ruta.
- 2. L'Informe de l'Estat de la Natura 2020** elaborat per l'Observatori del Patrimoni natural i la biodiversitat.

3. L'Estratègia de la UE sobre biodiversitat 2030 i el Reglament de la CE de Restauració de la Natura.

Així ho disposa el DA a l'Apartat 5.2.1:

D'acord amb el Servei de Planificació de l'Entorn Natural, el PLATER haurà de tenir en compte l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, aprovada pel Govern de la Generalitat el 17 de juliol de 2018, que estableix el full de ruta de les polítiques de conservació de la natura a Catalunya per als propers anys, i que reconeix que la pèrdua de biodiversitat és un fet global que també afecta Catalunya.

A més, el Pla haurà de contextualitzar-se en relació amb qüestions rellevants tractades a l'Informe de l'"Estat de la Natura 2020", elaborat per l'Observatori del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. Un exemple és la reducció alarmant de biodiversitat que pateix el nostre país.

Pel que fa a l'àmbit europeu, el PLATER haurà de tenir en compte l'Estratègia de la UE sobre biodiversitat 2030 i el Reglament de la CE de Restauració de la Natura.

D'acord amb la Subdirecció General d'Infraestructures Rurals el PLATER haurà de considerar l'"Inventario Nacional de Erosión de Suelos" elaborat pel Ministeri de Transició Ecològica del Govern estatal.

D'acord amb l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC), el PLATER ha de tenir present l'Estratègia Catalana d'Adaptació als Impactes del Canvi Climàtic (ESCACC30).

L'AMB considera que els plantejaments metabòlics, les anàlisis territorials relacionades amb la sensibilitat ambiental i paisatgística (punts crítics per la connectivitat, zones inundables, riscos geològics, fons escènics, àmbits de dinamització agrícola, etc.) així com el plantejament sobre la capacitat d'implantació d'instal·lacions d'aprofitament d'energia solar en els espais oberts que incorpora el Pla director urbanístic metropolità (aprobat inicialment) s'haurien de considerar per tal de coordinar-lo amb el PLATER.

(Sic. DA pàgina 4).

I en concret a la pàgina 7 es disposa i s'ordena, amb tota claredat, el següent:

Adicionalment, d'acord amb les aportacions del Servei de Planificació de l'Entorn Natural, el desplegament de les previsions del PLATER no pot suposar un increment de la pèrdua de biodiversitat a Catalunya ni contraposar-se als objectius de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030. En aquest sentit, la identificació de les zones preferents per a instal·lar plantes per a la producció elèctrica renovable no ha d'anar, en cap cas, en detriment dels valors absoluts de biodiversitat ni comprometre'n la restauració i millora.

(sic. pàgina 7 del DA).

Essent clar i manifest que el PLATER sotmès a informació pública amb les zonificacions previstes i l'afectació massiva del SNU comportarà una clara pèrdua de biodiversitat, que resulta ambientalment inassumible.

Vint-i-dosena: MANCA DE QUANTIFICACIÓ DEL BALANÇ I PÈRDUA DE RETENCIÓ DE CARBONI PER LA IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.

No consta a l'Estudi Ambiental Estratègic sotmès a informació pública:

1. L'avaluació de la contribució de cada alternativa d'ordenació a les emissions de gasos amb efecte hivernacle inclòs el seu impacte sobre l'estoc de carboni i la capacitat d'embornal del territori afectat. Extrem requerit pel propi Document d'Abast (pàgines 8 i 9).
2. L'estimació i còmput de la pèrdua d'estoc de carboni emmagatzemat als sòls que s'afectaran amb el PLATER (pàgina 11 del Document d'Abast).

D'aquesta forma l'Estudi Ambiental Estratègic:

- És incomplet.
- És insuficient.
- No s'ajusta al Document d'Abast.

Extrems que impossibiliten la seva aprovació.

Vint-i-tresena: NECESSITAT, CONVENIÈNCIA I OBLIGACIÓ D'INCORPORAR TOTES LES ZONES NO APTES PER INTERÈS LOCAL QUE PROPOSIN LES ENTITATS LOCALS I LA CIUTADANIA.

Resulta indispensable que el Projecte de Decret i el PLATER sotmès a informació pública sigui esmenat, modificat i alterat en el seu contingut, i en particular en les seves zonificacions, a fi i efecte d'incorporar les noves **ZONES NO APTES D'INTERÈS LOCAL** que proposin els Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i demès Entitats Locals així com les Entitats socials i de defensa del Territori i la ciutadania i el conjunt de la població, en el present tràmit d'informació pública.

En aquest sentit, el PLATER contempla a l'article 10.2 del Projecte de Decret regulador dels anomenats "**ÀMBITS D'ACTUACIÓ i zonificació**" la creació de "**ZONES NO APTES PER CRITERIS LOCALS**".

Així ho estableix:

Article 10. Àmbits d'actuació i zonificació

2. Als efectes del planejament territorial, els espais no artificialitzats es zonifiquen conforme a la classificació següent:
 - a. Zones no aptes
 - i. Per normativa sectorial: Zones on el PLATER preveu la no aptitud per concórrer sobre les mateixes impediments derivats de les normatives sectorials vigents al moment d'aprovació o revisió del PLATER.
 - ii. Per concurrència d'afectacions negatives: Zones on el PLATER preveu la no aptitud d'aquestes zones per concórrer sobre les mateixes una o més afectacions d'exclusió que fan inviable l'emplaçament.
 - iii. Per criteris locals: Zones on el PLATER preveu la no aptitud per concórrer sobre les mateixes elements d'interès local.

Zones que el Decret les defineix com a “**Zones on el Plater preveu la no aptitud per concórrer sobre les mateixes ELEMENTS D'INTERÈS LOCAL**”.

En el seu article 20.2 lletra c) del Projecte de Decret s'estableix el següent:

Article 20. Autorització urbanística

2. En la resolució dels projectes d'actuació específica a què fa referència l'apartat 1 de l'article 48 bis del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, la comissió territorial d'urbanisme que pertorqui ha d'aplicar les determinacions següents:
 - c. Zones no aptes d'interès local: amb caràcter general, s'estableix la impossibilitat d'aprovar projectes d'actuació específica en aquestes zones.
Només en el supòsit que la persona interessada aporti una resolució de posicionament favorable al projecte emesa pel ple municipal o pels plens municipals del municipi o municipis sobre els quals es projecta la instal·lació, incloses les seves infraestructures, podrà el promotor instar l'aprovació. Només en aquests supòsits es preveu l'aptitud a efectes de planejament territorial.

El segon paràgraf és clarament contrari a Dret i s'haurà de suprimir atès que inclou arbitrarietat en preveure mesures de dispensa i en permetre

deixar sense efecte, en supòsits concrets i a petició de Promotors, aquest tipus de Zona no apte per interès local en cas d'Acord de Ple.

És per això que correspondrà al Govern de la Generalitat esmenar el PLATER tot modificant la seva zonificació, i **incorporant a la mateixa, com a ZONES NO APTES -tant per la implantació de la solar i fotovoltaica com l'eòlica-, totes aquelles zones que els Ajuntaments i el món local sol·licitin i justifiquin d'ésser excloses de la implantació de centrals energètiques pels seus valors i elements d'interès local.**

Havent de citar entre aquests elements i valors d'interès local:

- L'interès paisatgístic.
- L'interès patrimonial.
- L'interès cultural.
- L'interès agrícola.
- L'interès etnològic.
- L'interès social.

Extrems que apareixen citats a la pròpia Memòria del PLATER, pàgina 379.

Vint-i-quatrena: SOBRE EL RECONeixEMENT EXPRÈS DE LA NECESSITAT D'INCORPORAR AL PLATER ELS AJUSTOS LOCALS.

El fet de la necessitat de sotmetre el PLATER als ajustos locals, apareix reconegut entre d'altres, als següents Documents:

- Memòria, pàgines 378, 379, 380 i concordants.
- **Pàgina 87 de l'AAA** on s'indica:

La memòria del Pla subratlla que el PLATER no fa una reserva estricta de sòl ni determina emplaçaments concrets, sinó que identifica una superfície suficient i dota de marge per a ajustos locals i per evitar efectes no desitjats (com l'especulació o l'efecte acumulatiu).

- **Pàgina 22 de l'Annex D9** Document anomenat *“Realització i dinamització de la fase de ponderació del PLATER”*:

- ***Aclariment sobre com s'establiran els objectius municipals.***

Es voldria aclarir la metodologia a l'hora d'establir els objectius municipals i si aquests haurien d'estar acceptats pel municipi o qui els establirà.

R. En principi, segons la metodologia, els objectius a llarg termini es distribueixen pel territori i quedaran assignats a cada municipi. Ara s'està estudiant com es poden ajustar aquestes àrees, que seran els millors emplaçaments, a la realitat municipal. En aquest sentit, hi haurà un marge ample per poder fer aquest ajust en col·laboració amb els municipis.

(Sic. pàgina 22 Document indicat).

- Articles 10.2 lletres A i 20.2 lletra C del Projecte de Decret, que en establir la Normativa del PLATER transcrits en el punt anterior.

Vint-i-cinquena: PROPOSTES CONCRETES A INCORPORAR AL PROJECTE DE DECRET I PROPOSTES DE CANVIS A LES ZONIFICACIONS APTES I NO APTES DEL PLATER.

De tot allò que ha quedat dit, resulta, entre d'altres, la necessitat d'incorporar els següents canvis, esmenes i modificacions:

1. En relació a l'articulat del Decret:

Incorporar diversos preceptes al redactat del Decret que garanteixin:

- a) El deure de tots els Promotors de Projectes de fer cates i anàlisi del sòl afectat, amb mostrejos sobre el terreny per cada HA de superfície per determinar i acreditar el valor agrícola del sòl i la seva capacitat agrològica.
- b) L'exclusió entre les zones aptes per l'energia solar i l'eòlica i la declaració com a zona no apte de les següents categories de sòl:
 - SNU de protecció especial segons PTP.
 - SNU de protecció territorial d'interès agrari i paisatgístic segons PTP.
 - Sòls amb valor de connector natural previstos al PTP.
 - Buffer o entorn de protecció d'1Km en relació a ENP.
 - Sòl agrícola amb valor 1, 2, 3 i 4 i el sòl de regadiu.

- Terrenys sotmesos a riscos naturals, terrenys inundables i terrenys afectats per riscos geològics.
- Boscos.
- Vinyes i oliverars.
- Sòls amb alt risc d'incendi.

c) Exigir als Promotors dels Projectes incorporar de manera obligatòria l'anàlisi d'alternatives d'emplaçament en sòls antropitzats, en sòls artificialitzats i en sòls erms dels municipis on es projecti la central d'energies renovables i l'avaluació comparativa dels impactes.

2. Modificació de la zonificació del PLATER i excloure d'entre les zones Aptes tot passant-les a no aptes de les categories de sòl indicades en el punt anterior.

Tot utilitzant com a noves capes específiques d'exclusió aquestes categories de sòl.

3. Incorporar al PLATER com a Zona No Apte, tot el sòl No apte per valors locals que proposin els Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i Entitats Locals així com les que proposin les Entitats de defensa del territori.

Vint-i-sisena: CONTRARIETAT A DRET DE ZONIFICAR COM A APTE PER IMPLANTAR “SISTEMES D'EMMAGATZEMATGE DE BATERIES” EN SÒL AGRÍCOLA DE NIVELL I I II I EN SÒL DE REGADIU, VINYES I OLIVERES.

Resulta contrari a Dret zonificar com a apte per la implantació de Centrals i sistemes d'emmagatzematge de bateries (BESS) els sòls agrícoles de nivell I i II.

No té sentit, lògica ni coherència, permetre la destrucció, pèrdua i transformació d'aquest sòl protegit per l'article 9 del Decret Llei 16/2019 respecte de les implantacions d'energia fotovoltaica que són prohibides, i en canvi permetre la seva afectació per la implantació i ocupació d'un Parc de bateries.

Extrem que hauria de ser rectificat. Com també és contrari a Dret autoritzar la seva implantació en el sòl de regadiu, vinya i oliveres.

Error i contrarietat a Dret que s'evidencia a les pàgines 90 i 91 de l'AAA quan es disposa:

En relació amb els espais agraris, el model no preveu una exclusió sistemàtica basada en la capacitat agrològica. A diferència del règim aplicable a la fotovoltaica, els sòls de major qualitat productiva no es configuren com a automàticament incompatibles amb aquesta tecnologia. En general, el sòl agrari s'incorpora com a apte amb condicionants, amb exigències de justificació d'emplaçament i de minimització de l'ocupació directa en funció del tipus de sòl i de l'ús agrari

existent. La compatibilitat s'analitza en funció de l'encaix territorial i funcional del projecte concret, atenent la seva ocupació efectiva i la seva incidència real sobre l'activitat agrària existent.

(Pàgines 90 i 91 AAA).

Vint-i-setena: ARBITRARIETAT I IRRACIONALITAT DE ZONIFICAR COM A SUPERFÍCIE PRIORITÀRIA PER L'ENERGIA FOTOVOLTAICA EL 10'5% DEL TERRITORI CATALÀ QUAN L'OBJECTIU MÀXIM DEL PROENCAT ÉS DE TAN SOLS L'1% DEL TERRITORI.

Un altre extrem del PLATER irracional, absurd, il·lògic i contrari al sentit comú i als *"Fets determinants"*, és la **previsió d'una zonificació com a "superfície prioritària per a la implantació fotovoltaica" d'un 10'5% del territori català, mentre que la superfície necessària per complir els objectius 2050 és només 1% del territori segons confessa la pròpia documentació tècnica del PLATER:** pàgina 94 de l'AAA, quan indica:

En aquest sentit, cal recordar que la superfície prioritària identificada pel PLATER per a la implantació fotovoltaica representa aproximadament el 10,5% del territori català, mentre que la superfície realment necessària per complir els objectius 2050 és només l'1% del territori. Això significa que el Pla identifica un marge territorial ampli. Aquest marge permet seleccionar emplaçaments concrets minimitzant les afeccions agràries i ambientals.

Si, a efectes teòrics, la implantació fotovoltaica necessària a 2050 es distribuís de manera homogènia dins la superfície prioritària, l'ocupació resultant representaria aproximadament un 1,9% de les àrees agrícoles, segons el creuament amb el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. Aquesta estimació reforça la idea d'una afectació percentualment reduïda sobre el conjunt del sòl agrari.

(Pàgina 94 AAA).

Resulta evident que si l'horitzó 2050 a 24 anys vista, amb les necessitats màximes i sobredimensionades, derivades del PROENCAT, requereixen d'una superfície màxima ocupable de l'1% -segons les seves dades- **res justifica zonificar com a prioritàries el 10'5% -més de 10 vegades allò necessari-.**

Fet que suposa vulnerar els límits de la discrecionalitat administrativa i tècnica del planificador. Límits articulats per la doctrina jurisprudencial dictada pels Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. I límits de la discrecionalitat del planificador que són:

- Motivació i justificació.
- Racionalitat.
- Ajust als fets determinants i a les necessitats de sòl.
- Exclusió de l'arbitrarietat.
- Lògica i sentit comú.
- Ús de la planificació per finalitats legítimes.
- Desviació de poder.
- Proporcionalitat.

La zonificació sobredimensionada provoca una manca d'ordenació adequada del sòl i suposa posar a disposició dels Promotors -de manera indeguda- 10 vegades més del territori necessari. Amb les tensions especulatives que tot això generarà. I alterant la veritable funció del planejament territorial, que ha de ser la “d'ordenar” el sòl i els usos amb criteris racionals, proporcionals i adequats.

Vint-i-vuitena: SOBRE LA IMPROCEDÈNCIA DE ZONIFICAR COM A APTE PER EÒLICA ZONES AMB VELOCITAT DE VENT DE 5 I 6 METRES/SEGON.

Un altre error del PLATER i de la zonificació és la determinació de zones aptes per la implantació de l'energia eòlica, pel que fa a incorporar zones amb velocitat de vent de 5m/s i 6m/s.

És ben conegut que els aerogeneradors i els parcs eòlics per començar a ésser rendibles necessiten una velocitat de vent no inferior a 7m/s. A partir de 7m/s el rendiment d'un aerogenerador estàndard és del 50%.

I amb velocitat del vent de 5m/s el rendiment és inferior al 10% i per tant inviable.

La zonificació a partir de 5m/s de velocitat de vent és una clara deficiència i un error de criteri que ha d'ésser corregit. Doncs no té sentit zonificar com a aptes àrees que és ben clar que són inviables pel funcionament adequat, eficient, sostenible i rendible de les energies renovables.

No excloure i corregir aquest criteri, constituirà una actuació administrativa injustificada i arbitrària.

Vint-i-novena: SOBRE EL DEURE DE GARANTIR UNA ZONA BUFFER O FRANJA DE PROTECCIÓ I ÀREA D'AMORTIMENT D'IMPACTES D'1KM D'AMPLADA RESPECTE DELS ESPAIS D'INTERÈS NATURAL PROTEGIT.

Reivindiquem en aquest punt l'establiment d'una àrea d'amortiment d'impactes, entorn de protecció o zona buffer, al voltant dels espais d'interès natural d'amplada no inferior a 1Km, com a zona no apte per la implantació d'instal·lacions i centrals energètiques.

Sens dubte, no resulta adequat permetre aquests usos, activitats, instal·lacions i edificacions a tocar del límit d'ENP, i és indispensable -per evitar efectes significatius al medi ambient i impactes directes i indirectes en les zones

protegides- aquesta àrea d'amortiment d'1Km d'amplada. Zona buffer que permetrà garantir millor la integritat dels ENP i dels seus hàbitats i espècies, i que és indispensable en aplicació del principi de precaució i cautela.

I zona buffer proposada al Document d'abast i confirmada la seva necessitat pels Informes Tècnics que s'acompanyen i per tal de garantir la no afectació a la integritat de la Xarxa Natura 2000. Doncs és evident que ubicar Parcs solars o aerogeneradors, adjacents als espais naturals protegits comporta generar impactes pràcticament idèntics a si s'implantessin al propi espai protegit.

Trentena: SOBRE LA IMPORTÀNCIA DEL SISTEMA D'ESPAIS OBERTS I SÒL NO URBANITZABLE D'ESPECIAL PROTECCIÓ I DE PROTECCIÓ TERRITORIAL: RECONeixEMENT PEL PLANEJAMENT TERRITORIAL.

Resulta inqüestionable la importància del SNU. Un sòl i un territori que és un RECURS ESTRUCTURAL, COM A SISTEMA D'ESPAIS OBERTS i com a pilar del model territorial del país.

Així ho reconeix la pròpia documentació tècnica del PLATER en el Document -Anàlisi d'Afectacions Agràries-. Factors territorials, pàgina 64:

Des del punt de vista agrari, el PTGC no regula directament l'activitat agrícola, però reconeix el sòl no urbanitzable com un recurs estructural i estableix el sistema d'espais oberts com un dels pilars del model territorial. Aquest sistema integra espais agraris, forestals i naturals, als quals assigna una funció clau en la sostenibilitat territorial, la producció primària, la connectivitat ecològica i la configuració del paisatge. El PTGC deixa clar que aquests espais no són un residu d'espai lliure, sinó una estructura a protegir pel seu valor productiu, ecològic i paisatgístic.

(Sic. pàgina 64 AAA).

Resulta per tant inqüestionable i essencial, limitar i reduir al màxim l'afectació al SNU, amb les ocupacions de les infraestructures energètiques consistents en Parcs solars i Parcs eòlics, i les seves línies d'evacuació.

Reducció i limitació al màxim que ha estat incomplerta pel PLATER sotmès a informació pública en la mesura que es contempla com a Zona Apte gran part d'aquest SNU malmetent els valors productius, ecològics i paisatgístics que s'han de protegir.

Tanmateix, resulta clar que, com a mínim s'ha de considerar com a Zona No Apte, el SNU de major valor, i en particular:

- Les categories de sòl reconegudes pels Plans Territorials Parcial com a sistema d'espais oberts, SNU amb els següents règims:
 - Protecció especial.
 - Protecció territorial per interès agrari i paisatgístic.
 - Àmbit d'especial valor connector.

Especialment quan el reconeixement dels seus valors deriva dels instruments d'ordenació territorial que estan en vigor i són d'obligada aplicació.

Essent -en el seu cas-, l'única categoria a valorar com a apte pel seu sacrifici, el "*sòl de protecció preventiva*", que és aquell de menor valor.

I és clar que no té sentit permetre la implantació de Centrals energètiques en les següents categories definides a les Normes d'Ordenació Territorial:

- **Article 2.6 sòl de protecció especial:**

Article 2.6

Sòl de protecció especial: definició

1. Comprèn aquell sòl que, pels valors naturals o de connectivitat ecològica, o per la localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per integrar una xarxa permanent i continua d'espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt d'espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions.

Sòl que ha de mantenir la condició d'espai no urbanitzat i que s'entén que està sotmès a un règim especial de protecció.

- **Article 2.8 sòl de protecció territorial, lletra a) Interès agrari i/o paisatgístic:**

Article 2.8

Sòl de protecció territorial: definició

1. Comprèn aquell sòl que el Pla no considera imprescindible que formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la seva possible transformació, atès que existeix en l'àmbit del Pla suficient sòl de protecció preventiva o vinculat a les estratègies de desenvolupament urbanístic que s'estableixen a l'article 3.5 per donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d'edificació en sòl no urbanitzable que es donessin al llarg del seu període de vigència.
2. El pla distingeix tres motius pels quals el sòl ha d'ésser considerat sòl de protecció territorial i en conseqüència ha de ser preservat o se n'ha de condicionar la transformació a un suficient interès territorial :

a) Interès agrari i/o paisatgístic

Assenyala àrees d'activitats productives agràries de significació territorial i que alhora són terrenys que aporten paisatges significatius o identitaris de l'àmbit territorial i també en terrenys que per estar molt poc contaminats per l'edificació convé mantenir en el període de vigència del pla com espais no urbanitzats estructuradors de l'ordenació del territori.

- Àmbit d'interès especial per la connectivitat de l'article 2.22 apartats 1, 2 i 3:

Article 2.22 Àmbits d'interès especial per a la connectivitat

1. Els àmbits d'interès especial per a la connectivitat són aquells sectors del territori amb unes característiques morfològiques, una estructura d'hàbitats i una localització que afavoreixen la continuïtat dels fluxos biològics i ecològics, com és facilitar els moviments d'un ampli ventall d'espècies a través del territori i mantenir la continuïtat de determinats processos ecològics. També inclouen els elements del paisatge, generalment d'estructura continua i lineal, que, amb independència del valor dels seus hàbitats naturals, tenen un interès per permetre els desplaçaments de determinades espècies entre diferents espais naturals d'una certa dimensió.
2. El Pla identifica els àmbits d'interès especial per a la connectivitat en el plànol 0.5 en tant que és un objectiu del Pla garantir al màxim la permeabilitat ecològica entre les àrees d'interès natural.
3. En àmbits d'interès especial per a la connectivitat, s'ha de mantenir la classificació de no urbanitzable i evitar-hi implantacions que puguin afectar significativament a la seva funció connectora o bé, mitjançant el planejament urbanístic, incorporar aquests sòls als sistemes d'espais lliures públics per tal de garantir la seva funció connectora, tot mantenint una franja lliure amb la dimensió mínima suficient de noves construccions, i s'ha de procurar la permeabilització dels usos i les construccions existents.

Essent aquestes Normes d'Ordenació Territorial extretes del PTP de les comarques gironines, d'obligat compliment pels ciutadans i també per les Administracions Públiques, no té sentit que la Generalitat promoguin un Pla que afecti tots els valors protegits pels planejaments territorials.

Trenta-unena: L'ABSURD I L'ARBITRARIETAT DE CONSIDERAR CATALUNYA UNA ILLA ENERGÈTICA.

El PLATER i el DIE -tal com reconeix el propi Document d'abast descarten l'anàlisi d'alternatives basades en models on la generació elèctrica se situï fora de Catalunya.

La concepció del PLATER, de Catalunya com una illa energètica, aliena a qualsevol front de producció procedent de fora del territori, és un punt de partida artificial, absurd, irracional i arbitrari en un món interconnectat.

Especialment quan es va trinxar bona part del territori construïnt una immensa i sobredimensionada MAT, que es deia havia de resoldre tots els problemes energètics del país interconnectant-nos amb França.

I encara més quan aquesta absurda i innecessària sobirania energètica, derivada de la psicosis de la guerra d'Ucraïna i dels problemes del gas rus -que pot tenir sentit en països centreeuropeus-; **comporta la destrucció i anorreament de la “sobirania alimentària” del nostre país, i es fa a costa de destruir sòl agrícola.** Tornar a plantejaments d'autarquia i aïllacionistes més propis d'altres èpoques passades resulta del tot incoherent i incongruent amb el món actual.

Per tant, el punt de partida del PLATER s'ha de revisar i reestudiar. Acceptant el possible subministrament exterior i minimitzant la destrucció de sòl agrícola.

Trenta-dosena: CONTRARIETAT A DRET D'ESTABLIR TOTES LES ZONES APTES PER L'ENERGIA EÒLICA COM A PRIORITÀRIES.

Al·leguem també contra el PLATER i la seva zonificació pel que fa a establir com a zones prioritàries pel desplegament de l'eòlica, la totalitat de les zones aptes establertes al PLATER.

Essent una determinació manifestament contrària a Dret, fixar com a prioritària el 100% de la zonificació apte per l'eòlica. Doncs això desvirtua el mecanisme establert a la Directiva Europea de potenciació del desplegament en zones idònies i amb reducció de les garanties d'avaluació ambiental i simplificació dels procediments.

Trenta-tretzena: INCOMPLIMENT DELS OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS ESPECÍFICS DEL PLATER.

Tanmateix, el PLATER sotmès a informació pública, ni tan sols s'ajusta i compleix els objectius i criteris ambientals específics del PLATER que s'anunciaven al DIE. I en particular:

- El **Criteri 2** *“Minimitzar tenint en compte criteris de viabilitat tècnica i econòmica el consum de sòl destinat a les infraestructures de generació renovable”*.
- El **Criteri 3** *“Preservar en l'establiment de zones per al desplegament territorial de l'energia eòlica i la fotovoltaica a terra:*
 - Els valors del patrimoni natural, la biodiversitat i la connectivitat ecològica.
 - Els sòls d'alt valor agrícola.
 - La qualitat paisatgística.

- El **Criteri 5:**

5. Optimitzar la distribució de la potència renovable al territori per tal de contribuir al reequilibri territorial, acostar els punts de generació als focus de consum i per minimitzar la necessitat d'implantar noves línies elèctriques d'evacuació i transport.

- El **Criteri 6:**

6. Establir criteris específics per als projectes derivats en relació amb la minimització de l'impacte ambiental pels diferents vectors (atmosfera, aigua, sòl, flora i fauna, patrimoni cultural, residus, etc.).

- El **Criteri 7:**

Es valora l'esforç del DIE per a definir objectius ambientals en una fase tan inicial del pla. En les següents fases, per a la concreció dels objectius ambientals definitius, l'EAE haurà de tenir en compte que aquests han d'estar associats a les vulnerabilitats identificades en la diagnosi ambiental en relació amb el desplegament del PLATER. En aquest sentit, cal relacionar els resultats de la diagnosi ambiental, els objectius definits per a solucionar els problemes detectats, i les propostes del pla per tal d'assolir-los. Disposar d'una taula problema-objectiu-proposta permetria visualitzar la coherència interna de l'avaluació.

Adicionalment, d'acord amb les aportacions del Servei de Planificació de l'Entorn Natural, el desplegament de les previsions del PLATER no pot suposar un increment de la pèrdua de biodiversitat a Catalunya ni contraposar-se als objectius de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030. En aquest sentit, la identificació de les zones preferents per a instal·lar plantes per a la producció elèctrica renovable no ha d'anar, en cap cas, en detriment dels valors absoluts de biodiversitat ni comprometre'n la restauració i millora.

(sic. pàgines 6 i 7 del Document d'Abast).

Es vulnera també el deure establert al Document d'Abast pel que fa a la limitació i interdicció que el PLATER suposi un increment de pèrdua de biodiversitat a Catalunya, tal i com s'ha invocat.

Així s'establia al Document d'Abast pàgina 7:

Adicionalment, d'acord amb les aportacions del Servei de Planificació de l'Entorn Natural, el desplegament de les previsions del PLATER no pot suposar un increment de la pèrdua de biodiversitat a Catalunya ni contraposar-se als objectius de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030. En aquest sentit, la identificació de les zones preferents per a instal·lar plantes per a la producció elèctrica renovable no ha d'anar, en cap cas, en detriment dels valors absoluts de biodiversitat ni comprometre'n la restauració i millora.

I no es compleix tampoc:

- La preservació de planes al·luvials i fluvials i zones de recàrrega dels aqüífers.
- Prioritzar els espais artificialitzats i de valor ambiental escàs.

I l'Estudi Ambiental Estratègic no identifica adequadament els impactes, ni avalua amb detall alternatives d'ordenació amb menor afectació de sòl.

Trenta-catorzena: MANCA DE RIGOR I FIABILITAT DE LES CAPES UTILITZADES I ALTERACIÓ DE LES MATEIXES.

Posa en qüestió també el rigor i la seriositat tècnica del PLATER elaborat, fins i tot, les capes utilitzades i la cartografia, relativa a determinades capes.

En aquest sentit, no hi ha fiabilitat ni rigor, entre d'altres, en els següents punts:

1. Sobre la capacitat agrològica del sòl.

El Decret Llei 16/2019, article 9, ordena l'exclusió dels sòls de categories I i II mentre les categories III i IV es sotmeten a ponderació.

El propi **Document reconeix que la cartografia oficial disponible no abasta tot Catalunya**. I que s'han “*extrapolat les categories I a IV a la resta del territori per tal de cobrir-lo de forma íntegra*”.

Així consta a la **pàgina 171 del Document d'Avaluació Estratègica**.

2. Sobre la connectivitat ecològica.

Es reconeix que:

Connectivitat ecològica. La capa de connectors terrestres i fluvials principals i secundaris, d'accés públic, ha estat substituïda per una nova cartografia d'infraestructura verda –treballada pel CREAF per encàrrec del DTHTE, actualitzada i més detallada i encara no pública en el moment de finalitzar el present informe–, en la qual s'estableixen àrees nucli d'una banda i connectors i zones multifuncionals de l'altra⁴⁰.

Així consta a la pàgina 170 del DAE.

3. Sobre els sòls de protecció especial i territorial.

En comptes de com a criteri d'exclusió s'han fixat com a “*criteri de ponderació*”, en base a considerar que les classificacions del planejament territorial -el DAE les anomena “*capes*”, malgrat ésser una categoria jurídica i una classificació del sòl derivada del planejament territorial- “*presenten múltiples solapaments amb altres, estan definides amb criteris no sempre homogenis i es van establir fa 15-20 anys per la qual cosa no estan actualitzades*”. (Sic. pàgina 171 del DAE). I es deixen com a criteris de ponderació atès que “***la seva gran extensió faria inviable considerar-lo com a criteri d'exclusió***” (!) (Sic. pàgina 171).

Afirmació que és arbitrària. La classificació d'uns terrenys al planejament territorial com a sòl no urbanitzable de protecció especial i territorial per interès agrari i paisatgístic, no es pot obviar ni evitar pel simple fet de la seva extensió, i per dificultar la localització d'emplaçaments adequats per la implantació de les Centrals energètiques.

Per tant, el criteri és arbitrari i contrari a Dret.

Trenta-cinquena: HETEROGENEÏTAT DE LES CAPES UTILITZADES I DE LES VARIABLES I INSUFICIENT CURA I RIGOR.

Tal com s'assenyala pels experts que van participar en l'elaboració del PLATER, i així consta en el Document *“Realització i dinamització de la fase de ponderació del PLATER”* (pàgina 23):

Preocupen la gran diversitat entre les capes, algunes són parcials, amb diferent validesa jurídica i d'estudi. No s'acaba de veure com es poden valorar conjuntament unes capes que són tan diverses.

(Sic. pàgina 23 del Document referit).

Tanmateix, el propi Document permet advertir inconsistències, conveniència de que el Mapa resultant fos de partida *“primer Mapa de vocacions”* i no final, i múltiples aspectes a millorar.

En aquest sentit, en l'Apartat de conclusions s'indica a l'Apartat final:

- Tot i així hi ha aspectes per millorar:
 - Cal plantejar un treball més acurat per polir les variables/capes i corregir el grau de dependència o possibles solapaments.
 - Cal disposar de més temps per ampliar l'exercici reflexiu i dialògic del panel i valorar la possibilitat d'omplir l'excel col·lectivament, després d'un debat més a fons i consensuat sobre l'abast de cada variable.
 - Cal valorar si hi hauria una manera encara més senzilla de traduir els valors del Saaty (1,3,5,7 i 9) a una escala qualitativa.

(Sic. pàgina 50).

S'assenyala també que hi ha variables redundants.

Que s'oblida l'anàlisi dels passadissos de les LAT i en l'Apartat 4.5.3 relatiu al *“Balanç sobre la metodologia emprada”*, destaca dificultats, dubtes i reptes, en indicar:

Es destaquen **algunes dificultats, dubtes o reptes** relacionats amb:

- La **impossibilitat de replantejar algunes capes**, que ja venien fixades en el marc de referència del procés.
- L'existència de **capes similars que es solapen** i d'alguna manera pretenen valorar la mateixa temàtica. Algunes variables poden ser semblants i fins i tot es podrien considerar incloses unes en les altres (es podria estar duplicant la feina o fins i tot generant algunes comparacions incoherents). Hi ha la sensació de que hi ha informació redundant. Caldria triar la informació de base en funció del què aporta i no tant en funció de la seva disponibilitat.
- La dificultat de **valorar alguns elements que difícilment són cartografiables**, perquè les dades no estan disponibles o les dades estan a una escala diferent, fet que pot complicar la consistència de la comparació per parells.
- La manca de temps per **conèixer millor l'abast de cada capa/variable**, ha comportat que com a criteri justificatiu s'elegís, més sovint del que hagués estat desitjable, el

“judici de valor”. Això, a priori, no ha tingut implicacions, ja que s'han considerat igual les respostes fetes des del coneixement i les dades que les fetes des del judici de valor. En alguns casos aquesta diferència en relació a “des d'on es respon” podria ser determinant i significativa i podria explicar la dispersió d'algunes valoracions.

(Sic. pàgina 43).

Es menciona que caldrà reduir variables per simplificar l'exercici. I s'indica que genera certs dubtes el propi fonament de la metodologia:

- Genera certs dubtes **el propi fonament de la metodologia basat en el coneixement expert, més o menys informat de persones molt diverses** que valoren coses molt diferents. Qui valora sempre té el dubte de si en sap prou com per decidir quina variable/capa ha de prevaldre sobre l'altre i les implicacions que això comporta.
- **La planificació de la xarxa seria un aspecte a afegir** i no apareix entre les variables que es ponderen. Les línies de connexió i la capacitat de la xarxa també seran determinants a l'hora de concretar les àrees preferents de desplegament de les renovables.

(Sic. pàgina 44).

Extrems que són determinants de la insuficient fiabilitat de la zonificació adoptada.

Trenta-sisena: IMPROCEDÈNCIA D'UBICAR CENTRALS ENERGÈTIQUES EN ZONES D'ALT RISC D'INCENDI.

Procedeix, en aquesta al·legació, invocar que no resulta adequat, pertinent, oportú, ni raonable, ni prudent zonificar com a Aptes per la implantació de Centrals energètiques eòliques i solars, àrees ubicades en zones de risc d'incendi alt i molt alt. El PLATER no ha tingut en compte aquest criteri i preveu com a Aptes múltiples àrees d'alt risc d'incendi.

Sens dubte, la naturalesa de les instal·lacions energètiques comporta una perillositat i un risc d'incendi alt, vinculat al tipus d'activitat, al risc d'accident, a la naturalesa inflamable de determinats productes, al risc de l'electricitat, del cablejat, de material de les plaques, risc de fuites i pèrdues de líquids, etc.

Aquest risc d'accident i d'incendi vinculat a instal·lacions i a activitats perilloses, evidencia la im procedència de zonificar com a aptes i com a prioritàries zones amb alt risc d'incendi.

Extrem que vulnera el principi de precaució i cautela que ha d'informar la presa de decisions quan poden tenir efectes sobre el medi ambient i en matèria de riscos.

Trenta-setena: INFRACCIÓ DE L'ARTICLE 7 DEL DECRET-LLEI 16/2019 DE 26 DE NOVEMBRE QUE REQUEREIX LA COMPATIBILITAT URBANÍSTICA I TERRITORIAL.

L'article 7.1 del Decret Llei 16/2019 de 26 de Novembre en regular els criteris generals per la implantació de parcs eòlics i plantes solars disposa:

ARTICLE 7.1 DECRET LLEI 16/2019: Criteris generals per a la implantació de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaïques.

“7.1 Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaïques s'han de situar en emplaçaments compatibles amb el planejament territorial i urbanístic que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, econòmic, energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic, i a les zones que reuneixin els requisits següents:

- a) *No afectació significativa sobre l'entorn d'influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el patrimoni cultural.*
- b) *Adequació a les directrius i els objectius d'ordenació territorial i de paisatge.*
- c) *Minimització de l'impacte territorial generat per nous accessos a les instal·lacions o per la modificació dels existents.*
- d) *Minimització de l'impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, buscant la proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que discorrin per espais de valor natural elevat.*
- e) *Millorar l'acceptació social al territori, possibilitant la participació local en els projectes.”*

Aquest precepte és contradit i vulnerat pel Projecte de Decret, quan prescindeix completament del contingut del planejament urbanístic i quan deroga o obliga a adaptar, de forma automàtica tots els planejaments municipals.

Extrem que resulta, entre d'altres, de les següents disposicions:

- Articles 7 i concordants del Projecte de Decret.
- Pàgina 379 de la Memòria.

Tanmateix, es vulnera el principi de coherència i de jerarquia normativa entre Plans.

Trenta-vuitena: SOBRE EL CONTINGUT DEL PROJECTE DE DECRET. IRREGULARITATS I DEFICIÈNCIES.

Pel que fa al Projecte de Decret i al seu contingut, hem d'assenyalar les següents deficiències i irregularitats:

1. A l'exposició de Motius refereix que el PLATER, en primer lloc respon “*a una demanda reiterada del món local de disposar d'un marc territorial clar que permeti anticipar, ordenar i distribuir de manera equitativa el desplegament de Projectes renovables*” (Punt II del Preàmbul). El cert és que el PLATER no ha estat consultat als Ajuntaments i Entitats Locals, **amb vulneració del principi d'autonomia local.**
2. El Projecte de Decret no s'ha sotmès a audiència prèvia ni a consulta específica respecte al seu contingut, amb informació pública requerint suggeriments i propostes.

3. No s'han observat els principis de bona regulació de l'article 129 de la Llei 39/2015 ni el principi de transparència i participació ciutadana, audiència i informació pública prèvia.
4. No respecta el principi de proporcionalitat, en establir grans afectacions a municipis rurals, mentre no es preveu la implantació de percentatges proporcionals adequats per Barcelona, el Barcelonès i les Àrees Metropolitanes que són els veritables majors consumidors i destinataris de l'energia dels Parcs solars i eòlics quina implantació s'ordena i projecta.
5. No garanteix complir i exigir la proximitat entre consum i producció.
6. No ha estat encara objecte de Declaració Ambiental Estratègica favorable.
7. No s'ajusta al mandat de la Llei de Canvi Climàtic pel que fa a prioritzar la implantació de les renovables en sòls artificialitzats afectant el mínim possible del SNU.
8. No és racional amb les necessitats reals, en preveure la zonificació com a apte per energia solar, sòl i territori fins a 10 vegades pe sobre d'allò requerit.
9. És arbitrari pel que fa a la distribució de potència i l'assignació territorial de quotes i d'instal·lacions als diferents municipis i comarques.
10. Infringeix el principi de discrecionalitat tècnica i administrativa del planificador atesa la manca de justificació i motivació adequada, rigorosa i transparent de les seves previsions.
11. El Decret no respecta el valor superior de la protecció del medi ambient i la biodiversitat, prioritzant en canvi l'interès industrial i energètic.
12. **Insuficient definició de les zonificacions previstes.** Necessitat d'incorporar al propi Decret un llistat mínim que permeti conèixer amb major detall -i sense necessitat de comptar únicament amb els Plànols- les zones no aptes per Normativa sectorial i per "*afeccions negatives*".

La simple referència a la zonificació derivada dels Plànols sense definir mínimament el seu contingut i concretar les afectacions negatives determinants de l'exclusió fa gens transparent i poc segur jurídicament el contingut del Decret regulador i el propi PLATER.

I en aquest sentit s'interessa la inclusió de les categories de sòl com a "*zones no aptes*", que ja han quedat indicades en el cos d'aquest escrit.

13. **Zonificació poc garantista i clarament esbiaixada, a favor de propiciar al màxim la implantació de les instal·lacions** i amb resultat de la reducció, simplificació i minimització dels processos d'implantació i expedients d'aprovació.

Extrem que s'evidencia amb la pròpia Nomenclatura i categories de les zonificacions de l'article 10.2:

- Zones aptes no prioritàries.
- **Zones prioritàries.**
- **Zones de prioritat superior.**

Tanmateix, **les zonificacions prioritàries i de prioritat superior no haurien d'abastar fins al 100% del territori necessari per implantar la totalitat del desplegament d'instal·lacions.** Sinó que hauria de ser un petit percentatge de sòl, concentrat en espais molt propers als Centres de consum i a les grans ciutats i de característiques idònies.

No essent racional ni coherent les zonificacions projectades amb les amplituds previstes.

14. El contingut dels articles 11, 12 i 13 ve també a confirmar aquest caràcter esbiaixat basat en prioritzar les centrals energètiques.
15. L'article 19 en regular la tramitació d'urgència en funció única i exclusivament del Promotor sol·licitant -Sector públic o comunitat-, vulnera el principi d'igualtat i és contrari a l'article 9, 14, 103, 106 i concordants de la CE. Alhora que estén en excés els tipus de Projectes en contemplar totes les zones prioritàries i de prioritat superior juntament amb els espais artificialitzats. Abast del privilegi del tràmit d'urgència que és excessiu i injustificat i que redueix i minimitza les garanties legals en la seva tramitació i aprovació.
16. Contrarietat a Dret del conjunt d'excepcions incorporades a l'article 20 per possibilitar aprovar PAE en zones no aptes.

En particular, els Apartats C sobre zones no aptes d'interès local, prèvia aportació d'un Acord de Ple favorable, D, per modificar el promotor la qualificació de zona no prioritària justificant una capacitat d'acollida major que la determinada amb el PLATER, evidencien la incorporació indeguda al Projecte de Decret, de reserves de dispensació i d'actuacions arbitràries.

Trenta-novena: SOBRE LA MANCA DE JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT ECONÒMICA I TÈCNICA.

Finalment, procedeix invocar que **no consta al PLATER exposat al públic la justificació de la seva viabilitat econòmica i tècnica.**

No figuren quantificats els costos que comportarà per l'Administració, ni sembla existir una Agenda econòmica ni una estimació de despeses.

I no es justifica el cost de les inversions públiques que comportarà l'execució de les grans Línies d'Alta Tensió pel transport de l'energia en indrets tan allunyats on s'ha projectat la seva producció, respecte dels punts de consum.

No es quantifiquen:

- Costos d'implantació de línies.
- Costos d'instal·lació de subestacions.
- Costos d'ampliació de potència de subestacions.

I enlloc es justifica la viabilitat tècnica, extrem determinant de la insuficiència de la documentació elaborada, doncs qualsevol instrument de planificació ha de justificar i avaluar els costos econòmics i la viabilitat de la planificació prevista.

Quarantena: EL PLATER NO S'AJUSTA ALS PRESSUPOSTOS DE CARBONI.

Procedeix, en aquest punt al·legar que el PLATER i la PROENCAT no permeten complir els Pressupostos justos de carboni de la pròpia Generalitat de Catalunya, i incomplirà el límit de carboni que es pot emetre sense sobrepassar els 2 graus (2°).

Extrem determinant també de la seva contrarietat a Dret.

S'aportarà Informe Tècnic a elaborar per la Xarxa per la Sobirania energètica que confirma els incompliments del PLATER. Informe que a més tracta sobre quina energia necessita Catalunya pel 2050, que posa èmfasi en la necessitat de la reducció del consum d'energia, que aposta per escenaris Klebrer

del 45% o superiors i que denuncia la manca d'ambició de la Generalitat per atendre i considerar aquests escenaris.

Quaranta-unena: EL PLATER ATÈN PARCIAL I DEFICIENTMENT UN ÚNIC LÍMIT PLANETARI – EL CANVI CLIMÀTIC – I EN MALMET MOLTS ALTRES.

Tanmateix, invoquem en aquest punt el fet que **el PLATER atén única i exclusivament, i a més de forma deficient, un sol límit planetari dels 9 límits fixats per Johan Rockstrom: el vinculat al canvi climàtic.**

Però en canvi n'afecta negativament i en desatén molts més.

Genera problemes de pèrdua de biodiversitat, de canvi d'usos de sòl, implica processos de contaminació massiva de l'aire, aigua dolça, provoca problemes d'obtenció de materials com el coure, el liti, el gal·li, compromet l'aigua dolça, afecta i destrueix ecosistemes.

Impactes ambientals que no són adequadament valorats en l'Estudi Ambiental Estratègic. I impactes de caràcter negatiu i crític que han de comportar la declaració ambiental desfavorable i la denegació de l'aprovació del Projecte.

Quaranta-dosena: APORTACIÓ D'INFORMES TÈCNICS ACREDITATIUS DE LES DEFICIÈNCIES I IRREGULARITATS DENUNCIADES.

Per tal d'acreditar tot allò invocat, **s'acompanyen Informes Tècnics de científics i de professionals, experts en Energia, Biologia, Ciències Ambientals, Ornitologia, Patrimoni Cultural i Paisatge**, com a Dictàmens pericials que demostren el conjunt d'irregularitats i insuficiències invocades.

Informes quina relació és la següents:

- 1. Document número 1: Informe / al·legacions d'Antonio Turiel, Investigador del CSIC on es sosté:**

1) Inconsistència entre els objectius marcats i l'evolució real de la transició; 2) limitacions tècniques al desplegament massiu del cotxe elèctric; 3) limitacions tècniques al desplegament massiu de l'hidrogen verd; 4) limitacions a l'accessibilitat a materials; 5) limitacions als sistemes d'emmagatzament; 6) inadequació del sistema de renovable pel subministrament d'energia a centres de dades; 7) inviabilitat financera del model actual; i 8) impacte ambiental real d'aquesta tecnologia.

Informe que acredita:

- a) La inviabilitat tècnica i econòmica del PLATER.
- b) Els errors de plantejament.
- c) L'impacte ambiental crític.
- d) L'error dels plantejaments del PLATER i la PROENCAT amb una desviació ja del 20% dels objectius de la PROENCAT en només 7 anys.

- 2. Document número 2: Informe Tècnic de l'Enginyer Industrial Jaume Darné** *“EL PLATER i la PROENCAT 2050 assumeixen importants desviacions respecte a la realitat”*. Informe que acredita els errors i sobredimensionament de les necessitats de potencial elèctric de Catalunya del PLATER, en assumir acríticament les xifres de la PROENCAT, -amb dades del 2016-, malgrat ésser errònies i presentar una desviació del 20% en només 7 anys.

Es descriuen nombroses inconsistències tècniques del PLATER i també la incoherència de reservar una superfície 10 vegades superior a la necessària per assolir el màxim previst.

- 3. Document número 3: Informe Tècnic de la Biòloga i Consultora Ambiental Pilar Clapés sobre l'incompliment del Document d'Abast de l'avaluació ambiental i insuficiències de l'Estudi ambiental estratègic del PLATER.**

Dictamen pericial que demostra els errors del Document d'avaluació ambiental del PLATER, la manca de compliment dels requisits fixats al Document d'Abast, la insuficiència de l'Anàlisi d'Alternatives, el caràcter esbiaixat del mateix en eliminar l'anàlisi d'alternatives de menor impacte per no permetre assolir els objectius màxims d'implantació d'infraestructures energètiques, el sobredimensionament innecessari de les zones aptes, i el sacrifici indegut de sòl amb valors naturals que havien de ser preservats, tals com:

- Sòl amb valor connector.
- Sòl de protecció especial.

- Sòl de protecció territorial.
- Buffler d'1Km pels Espais naturals protegits.
- Sòl afectat per riscos naturals i risc d'inundació.
- Sòls amb valor agrícola.
- Boscos clars i densos.
- Àrees d'interès urbanístic i florístic.
- Hàbitats terrestres amb grau d'amenaça i valor d'interessos elevats.
- Hàbitats d'interès comunitari prioritari.
- Índex d'EOCELL de vulnerabilitat de l'avifauna als Parcs eòlics.

Informe que conclou també la inexistència de mesures compensatòries per la pèrdua de sòl amb valors, l'incompliment dels propis objectius ambientals del PLATER, la seva insuficiència, els impactes greus amb pèrdua en termes de biodiversitat i l'excés del sacrifici del sòl i de les zonificacions aptes (23 vegades per sobre de les necessitats de la fotovoltaica i 84 vegades per sobre de les necessitats de la eòlica).

- 4. Document número 4: Informe de l'Ornitòleg Diego Garcia Ferré i Tècnic de fauna que acredita la insuficient avaluació de l'avifauna pel PLATER,** en concret sobre les Espècies necròfagues. Informe que ha estat ja objecte de comentari.
- 5. Document número 5: Informe Tècnic i de peritatge ambiental integrat del GEPEC-EdC emès per Xavier Jiménez.** Informe que ha estat objecte d'especial comentari a l'al·legació relativa a l'avaluació ambiental.
- 6. Document número 6: Informe de Juan Antonio Borau de l'Institut per la Conservació dels rapinyaires – ICRA** sobre l'afectació del PLATER a la conservació de l'àliga cuabarrada (*Aquila fasciata*) i l'àliga daurada (*Aquila chrysaetos*), proposta d'al·legacions.
- 7. Document número 7: Informe de Sergi Saladié** anomenat *“El PLATER proposa una distribució territorial de les renovables sense l'aplicació de criteris transparents i lògics”, “Concentració desproporcionada en determinades comarques i municipis”.*

Informe on es sosté la vulneració de l'article 19.1c de la Llei 16/2017 de canvi climàtic per manca d'ajust al criteri de prioritització de la proximitat de

la producció elèctrica d'origen renovable als centres de consum i de l'article 2.1 de la Llei 23/83 de política territorial. **I Informe on es demostra la concentració d'instal·lacions a les comarques de l'interior i del sud de Catalunya i que la càrrega comarcal és absolutament desproporcionada entre comarques, amb 12 comarques que generaran més del 500% del seu consum elèctric, amb 8 amb un balanç de més del 1000%, mentre en alguns casos com Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental i Oriental i Garraf no cobririen ni el 10% del seu consum.**

Això ho estableix l'Informe indicat:

A més, cal tenir en compte que la càrrega comarcal que s'imposa amb el PLATER segons la demanda elèctrica, és absolutament desproporcionada entre unes comarques i altres. En efecte, segons pot observar-se en el següent mapa, si es desplegués tot el potencial d'implantació de renovables a terra identificat pel PLATER, l'any 2050 hi hauria 12 comarques que generarien més del 500% del seu consum elèctric, amb 8 comarques amb un balanç de més del 1.000%. Mentre que per altra banda, hi hauria altres 12 comarques amb un balanç inferior al 100%, en alguns casos ni arribant a cobrir el 10% del consum (Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Garraf).

L'Informe sosté que “*de facto*” és consolidarien dues Catalunyaes, una productora i una altra consumidora, i que el PLATER no justifica ni desenvolupa els criteris de solidaritat territorial, qüestió que deriva en un desequilibri territorial flagrant.

8. **Document número 8: Informe de Sergi Saladié sobre “Oportunitats per produir energia renovable a Catalunya emprant superfícies alterades, antropitzades o artificialitzades” “El PLATER no quantifica adequadament aquestes superfícies i ni n'estableix un ús prioritari”.**

Informe on s'acredita que el PLATER no quantifica adequadament aquestes superfícies ni n'estableix l'ús prioritari, assenyala que **el PLATER contempla un potencial de les cobertes de tan sols 11.000Mw quan publicacions anteriors de l'ICAEN el fixaven en 19.000Mw.** Que el PLATER assigna 33.152'7Mw de fotovoltaica i 23.136'0Mw d'eòlica, preveient 19.394'3Mw en sòls no artificialitzats (espais agrícoles i naturals), amb un 75% de tota la potència renovable prevista per instal·lar a terra.

I contemplant tan sols 3.000Mw d'espais artificialitzats (carretes, pedreres, serveis tècnics), xifra extremadament baixa i que està molt per sota del potencial real.

Informe que assenyala que l'ICAEN ha prescindit d'utilitzar les dades de les Oficines Comarcals de Transició Energètica (OCTE) creades per permetre incorporar criteris locals. Demostrant que l'Oficina comarcal del

Priorat va assenyalar un potencial de 77'8Mw al Priorat i el PLATER únicament n'ha inclòs 17'6Mw -un 77% de potencial menys-. I que una simple extrapolació d'aquesta dada donaria un potencial d'espais artificialitzats de fins a 13.274'3Mw per Catalunya.

Amb cita d'Estudis diversos, un de l'any 2022 a Tarragona elaborat pel Departament de Geografia sobre el potencial dels entorns urbans -2'9Gw-, i un altre Estudi sobre el potencial de l'AP7 (1.761'09Mw), que permeten sostenir que el potencial real és fins a 6 vegades superior al previst al PLATER, en poder assolir 21.501'6Mw. Alhora que es sosté la necessitat de fixar criteris de priorització de les cobertes i espais alterats en la primera fase.

Tanmateix, acompanyem al present escrit els següents Informes sobre la manca de valoració adequada del potencial fotovoltaic real en cobertes i en zones antropitzades.

9. Document número 9: *“El potencial fotovoltaic real de les cobertes duplica l'objectiu que el PLATER li assigna. Comparació municipi a municipi a 530 municipis (Demarcació de Girona, àrea metropolitana de Barcelona i resta de província de Barcelona) i implicació per a l'objectiu català en sòls artificialitzats”.*

Estudi en quin apartat 6 s'estableix la següent conclusió:

6. Conclusió

La territorialització dels objectius en edificis del PLATER s'ha fet amb un criteri geomètric que els tres estudis de detall disponibles contradiuen sistemàticament i en la mateixa direcció: tres administracions diferents, tres metodologies LIDAR independents i tres dates de càlcul diferents acrediten uns 16.900 MW en cobertes allà on el PLATER n'assigna uns 7.500. El que caldria, en rigor, és elaborar un estudi de potencial en cobertes equivalent per a tot Catalunya i recalculer la territorialització completa dels objectius a partir d'aquesta millor informació, amb el criteri de minimitzar l'ocupació de sòl i respectant la prioritat que la legislació catalana i europea atorguen a les cobertes i als sòls ja artificialitzats o degradats per davant dels sòls no transformats.

Estudi basat en Anàlisis previs i Estudis d'altres Administracions Públiques, que consten a les següents referències:

Referències

PLATER — Pla territorial sectorial per a la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica (informació pública, 2026): objectius municipals de fotovoltaica per al 2050 (Annex B1. Objectius fotovoltaics municipals; Annex B2. Objectius fotovoltaics comarcals) i objectius catalans segons la PROENCAT 2050 (11.144,4 MW en teulades; 2.614,0 MW en sòls artificialitzats; 19.394,3 MW en sòls no artificialitzats). ICAEN, Generalitat de Catalunya.

Diputació de Girona / Anthesis Lavola (2019-2020), «Potencial de producció fotovoltaic de les comarques gironines».

Barcelona Regional / Àrea Metropolitana de Barcelona (2014), «Potencial màxim d'instal·lacions fotovoltaïques a les cobertes i teulades» (PSAMB).

Diputació de Barcelona, Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat (2022), «Potencial d'instal·lacions fotovoltaïques a les teulades dels edificis» (TE08000_331 / SPADBTE08000E5M331), escala 1:5.000, catàleg IDEC (catalegs.ide.cat); descàrrega: sitmun.diba.cat.

10. Document número 10: Potencial fotovoltaic en cobertes i objectius municipals del PLATER a la Demarcació de Girona. Encreuament de l'estudi de potencial de la Diputació de Girona amb els objectius municipals de PLATER.

11. Document número 11: Potencial fotovoltaic en cobertes i objectius municipals del PLATER a l'àrea metropolitana. Encreuament de l'estudi de potencial de Barcelona Regional (ASAMB) amb els objectius municipals del PLATER (informació pública 2026).

12. Document número 12: Informe Tècnic sobre les barreres al desplegament de l'autoconsum col·lectiu i les comunitats energètiques de Catalunya.

Informe que denuncia les limitacions indegudes del model actual d'autoconsum col·lectiu, la complexitat administrativa excessiva, l'existència d'un potencial infrautilitzat de teulades i espais antropitzats, l'asimetria reguladora que afavoreix els grans Projectes, la necessitat de minimitzar l'ocupació de sòl nou, d'impulsar mesures de reducció de consum i de reforçar els criteris de prudència territorial.

13. Document número 13: Informe dels valors del Paisatge Local versus el PLATER elaborat per la biòloga i màster en paisatgisme Anna Zahonero. Informe del que resulta:

- El PLATER no té en compte i ha fet cas omís de tots els elements analitzats i cartografiats als Catàlegs de Paisatge de Catalunya, ni els objectius de qualitat paisatgística i les Directrius de Paisatge.
- Únicament ha considerat miradors, fons escènics i fites, si bé com a condicionaments i a efectes de ponderació, sense donar lloc a zones no aptes o d'exclusió.
- No s'ha tingut en compte els "*Paisatges d'Atenció Especial*" dels Catàlegs de Paisatge.
- El PLATER únicament ha tingut en consideració els BCIN però no els BCIL, que també requereixen protecció i dotació d'un entorn i no ésser afectats.
- No es té en consideració adequada els valors estètics productius, històrics, socials, simbòlics i identitaris, naturals i ecològics, religiosos i espirituals.

14. Document número 14: Informe de Marta Lloret, Tècnica de patrimoni cultural i experta en Masies i Directora de la Fundació Mas i Terra, sobre la necessitat de preservació de les Masies com a Unitat funcional històrica i econòmica incloses als Catàlegs de Béns Protegits dels Plans urbanístics municipals i d'impedir la implantació massiva d'infraestructures energètiques i extensions de plaques fotovoltaïques en sòls agraris que l'envolten atesa la desfiguració irreversible del paisatge cultural, l'afectació a l'harmonia visual i a la identitat del món rural.

Informe que interessa la prohibició expressa d'implantar instal·lacions industrials d'energies renovables als sòls agraris vinculats al manteniment de les masies -establiment com a una Zona No Apte- i que justifica la delimitació d'un perímetre normatiu d'entorn de protecció al voltant de les Masies.

15. Document número 15: Informe Tècnic de l'historiador Lluís Serrano sobre la manca de valoració ajustada del patrimoni cultural, material i immaterial, megalític, arqueològic, arquitectònic, dels Masos, de la pedra seca i elements identitaris locals.

Quaranta-tresena: INSUFICIÈNCIA DEL VISOR.

MANCA D'IDENTIFICACIÓ DE LES ZONES APTES DE PRIORITAT SUPERIOR I ELS CONNECTORS.

Denunciem en aquest punt el fet que el visor del PLATER posat a disposició dels Ajuntaments, de la ciutadania i de les Entitats en tràmit d'informació pública, presenta determinades mancances. Entre d'altres, no permet verificar, ni identificar les zones aptes de prioritat superior ni els connectors.

Tampoc habilita per consultar directament el conjunt de 141 capes teòricament utilitzades com a base per articular la zonificació.

Fet que comporta una dificultat per conèixer l'abast real de les zonificacions de major importància i una manca de transparència, que ha de ser determinant també de la retirada del Projecte.

Per tot això, **A L'INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA SOL·LICITEM:**

Tingueu per presentat aquest escrit, amb els Documents que s'acompanyen, per formulades en temps i forma al·legacions en tràmit d'informació pública contra del Projecte de Decret pel que s'aprova el Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica i les línies d'evacuació i elements d'emmagatzematge (PLATER) i en relació a l'Estudi Ambiental Estratègic del PLATER, tràmit convocat per Anunci publicat al DOGC número 9655 de 29/04/2026, per formulada frontal oposició al PLATER i al Projecte de Decret i en mèrits d'allò al·legat, ordeneu:

- 1. Ordenar la retirada del PLATER ateses les greus irregularitats denunciades i la seva contrarietat a Dret.**
2. Efectuar una revisió i actualització de totes les dades sobre potencials d'energia necessaris fins l'horitzó 2050 amb la reducció del 35% del consum i amb eliminació del sobredimensionament i ordenar una nova redacció del PLATER, efectuant una anàlisi d'alternatives d'ordenació diferenciades de caràcter qualitatiu i quantitatiu, amb selecció de la de menor impacte.
3. Ordenar estudiar l'alternativa d'ordenació del nou PLATER a redactar amb ajust i compliment estricte del principi de prioritització d'ocupació de cobertes d'edificis, equipaments, Polígons industrials, sòls antropitzats i degradats amb exclusió del sòl no urbanitzable. Tot elaborant l'Alternativa de sòls artificialitzats que incorpori tots aquells elements potencialment utilitzables, i que tinguin en compte els Estudis previs elaborats per l'ICAEN i els Estudis que aquí s'acompanyen.
- 4. Dictar una Declaració Ambiental desfavorable al PLATER** atesa la manca de compliment i ajust al Document d'Abast i atesos els impactes ambientals, naturals, faunístics, paisatgístics, en la connectivitat natural, el patrimoni cultural, el món rural així com els impactes socials, econòmics i patrimonials de caràcter negatiu, crític i incompatible amb els valors dels terrenys afectats.
5. En tot cas ordenar l'establiment d'un desenvolupament del PLATER en fases en la que la fase 1ª fins l'any 2030 es limiti a l'ocupació de cobertes, d'edificis, Polígons, sòls antropitzats i degradats.
6. Eliminació de la zonificació com a apte de sòl de valor agrícola nivells I, II, III i IV i establiment d'aquests sòls com sòls d'exclusió i No aptes.

7. Modificació de la zonificació del PLATER i excloure d'entre les zones Aptes tot passant-les a no aptes de les següents categories de sòl:

- SNU de protecció especial segons PTP.
- SNU de protecció territorial d'interès agrari i paisatgístic segons PTP.
- Sòls amb valor de connector natural previstos al PTP.
- Buffer o entorn de protecció d'1Km en relació a ENP.
- Sòl agrícola amb valor 1, 2, 3 i 4 i el sòl de regadiu.
- Terrenys sotmesos a riscos naturals, terrenys inundables i terrenys afectats per riscos geològics.
- Boscos.
- Vinyes i oliverars.
- Sòls amb alt risc d'incendi.
- Rutes d'aus migratòries.

8. Incorporar al PLATER com a Zona No Apte, tot el sòl No apte per valors locals que proposin els Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i Entitats Locals així com les que proposin les Entitats de defensa del territori.

9. Incorporar en relació a l'articulat del Projecte de Decret diversos articles que garanteixin:

- a) L'exclusió entre les zones aptes per l'energia solar i l'eòlica i la declaració com a zona no apte de les categories de sòl indicades en el punt 7.
- b) Exigir als Promotors dels Projectes incorporar de manera obligatòria l'anàlisi d'alternatives d'emplaçament en sòls antropitzats, en sòls artificialitzats i en sòls erms dels municipis on es projecti la central d'energies renovables i l'avaluació comparativa dels impactes.
- c) El deure de tots els Promotors de Projectes de fer catas i anàlisi del sòl afectat, amb mostrejos sobre el terreny per cada HA de superfície per determinar i acreditar el valor agrícola del sòl i la seva capacitat agrològica.

Tortosa, 26 de juliol de 2026

Signat: _____

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA
Carrer del Foc, 57
08038